

Análisis Criminal y Criminología en el Ministerio Público de Chile

El Ministerio Público encuentra su fundamento en el Capítulo VII de la Constitución Política de la República, estableciéndose como un organismo autónomo y jerarquizado. Su estructura interna y funcionamiento están regulados por la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, la cual define las atribuciones de la Fiscalía Nacional, las Fiscalías Regionales y las Fiscalías Locales.[3, 4] La reciente creación de la Fiscalía Supraterritorial representa una respuesta institucional ante fenómenos delictivos que trascienden las fronteras regionales y nacionales, tales como el crimen organizado y el tráfico de drogas a gran escala.[3, 5]

La jerarquía institucional asegura la unidad de acción mediante la dictación de instrucciones generales por parte del Fiscal Nacional. Estas instrucciones proporcionan criterios de actuación uniformes para fiscales y funcionarios en materias que van desde la investigación de delitos específicos hasta el trato con víctimas y testigos.[4, 6] El principio de objetividad rige toda la actuación institucional, obligando a los fiscales a investigar con igual celo no solo los hechos que fundan la responsabilidad penal, sino también aquellos que puedan eximirla o atenuarla.[5]

Órgano Institucional	Función Principal en el Sistema de Justicia	Base Legal
Fiscalía Nacional	Dirección superior y dictación de instrucciones generales.	Constitución Cap. VII / Ley 19.640
Fiscalías Regionales	Gestión de la persecución penal en territorios específicos.	Ley 19.640 Art. 27
Fiscalía Supraterritorial	Persecución de delitos complejos y crimen organizado transregional.	Temario Concurso 2025
SACFI	Análisis de mercados delictuales y persecución de focos.	Ley de Fortalecimiento MP 2015
Unidades de Víctimas	Protección, apoyo y atención integral a afectados.	Ley 19.640 / Ley 21.057

El sistema de justicia penal en Chile ha experimentado una transformación paradigmática en la última década, transitando desde un enfoque puramente procesal hacia una gestión de la persecución penal basada en la inteligencia y la evidencia científica. La complejidad emergente de los fenómenos delictivos, caracterizada por la transnacionalidad, el uso de armamento de alto poder y la diversificación de los mercados ilícitos, ha exigido que el Ministerio Público adopte la criminología aplicada y el análisis criminal como herramientas fundamentales para la toma de decisiones estratégicas. El presente informe detalla exhaustivamente los pilares teóricos, metodológicos y operativos que sustentan este nuevo modelo de intervención, analizando desde los fundamentos de la estadística criminal hasta la implementación de equipos especializados de

reacción temprana.

La arquitectura del sistema de justicia penal en Chile ha experimentado una transformación profunda desde la implementación de la Reforma Procesal Penal, evolucionando hacia un modelo donde la eficacia de la persecución penal depende de la integración científica de diversas disciplinas. El Ministerio Público, como organismo autónomo encargado de dirigir la investigación de los delitos y ejercer la acción penal pública, ha consolidado el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) como una herramienta estratégica para abordar la criminalidad moderna, caracterizada por su alta complejidad, dinamismo y capacidad de adaptación.[1, 2] Este reporte técnico analiza exhaustivamente los pilares que sustentan esta labor, abarcando desde el marco legal y orgánico hasta las metodologías de análisis criminal, las teorías criminológicas aplicadas y los procedimientos rigurosos de la criminalística forense.

Marco Orgánico e Institucional del Ministerio Público de Chile

El Ministerio Público encuentra su fundamento en el Capítulo VII de la Constitución Política de la República, estableciéndose como un organismo autónomo y jerarquizado. Su estructura interna y funcionamiento están regulados por la Ley N° 19.640, Orgánica Constitucional del Ministerio Público, la cual define las atribuciones de la Fiscalía Nacional, las Fiscalías Regionales y las Fiscalías Locales.[3, 4] La reciente creación de la Fiscalía Supraterritorial representa una respuesta institucional ante fenómenos delictivos que trascienden las fronteras regionales y nacionales, tales como el crimen organizado y el tráfico de drogas a gran escala.[3, 5]

La jerarquía institucional asegura la unidad de acción mediante la dictación de instrucciones generales por parte del Fiscal Nacional. Estas instrucciones proporcionan criterios de actuación uniformes para fiscales y funcionarios en materias que van desde la investigación de delitos específicos hasta el trato con víctimas y testigos.[4, 6] El principio de objetividad rige toda la actuación institucional, obligando a los fiscales a investigar con igual celo no solo los hechos que fundan la responsabilidad penal, sino también aquellos que puedan eximirla o atenuarla.[5]

Órgano Institucional	Función Principal en el Sistema de Justicia	Base Legal
Fiscalía Nacional	Dirección superior y dictación de instrucciones generales.	Constitución Cap. VII / Ley 19.640
Fiscalías Regionales	Gestión de la persecución penal en territorios específicos.	Ley 19.640 Art. 27
Fiscalía Supraterritorial	Persecución de delitos complejos y crimen organizado transregional.	Temario Concurso 2025
SACFI	Análisis de mercados delictuales y persecución de focos.	Ley de Fortalecimiento MP 2015
Unidades de Víctimas	Protección, apoyo y atención integral a afectados.	Ley 19.640 / Ley 21.057

El Analista Criminal: Perfil, Competencias y Herramientas Técnicas

El analista criminal se posiciona como un actor crítico en la investigación penal moderna, cuya misión es transformar grandes volúmenes de datos en información procesable para la toma de decisiones estratégicas y tácticas.[5] A diferencia del análisis administrativo tradicional, el análisis criminal dentro de la Fiscalía requiere una combinación de conocimientos jurídicos, estadísticos y criminológicos.[5]

Perfil Profesional y Formación Exigida

El perfil para cargos de alta responsabilidad, como el de Analista Criminal Profesional Grado IX en la Fiscalía Supraterritorial, demanda profesionales provenientes de áreas como la ingeniería, sociología, administración pública, estadística o economía.[5] La exigencia de al menos tres años de experiencia profesional y conocimientos demostrables en criminología o análisis de datos asegura que el personal cuente con la madurez técnica necesaria para enfrentar estructuras criminales sofisticadas.[5]

Competencias Técnicas y Ecosistema de Software

El dominio de herramientas informáticas es un requisito ineludible. El analista debe operar fluidamente en entornos de bases de datos y software especializado para la detección de patrones.[5]

- **Análisis de Datos y Estadística:** El uso de lenguajes como R o software como SPSS y STATA permite realizar análisis descriptivos y predictivos sobre la evolución de la criminalidad.[5] Estas herramientas facilitan la identificación de tendencias que no son evidentes en el examen de casos aislados.
- **Inteligencia de Vínculos:** Herramientas como IBM i2 Analyst's Notebook son fundamentales para visualizar redes criminales, jerarquías de organizaciones delictivas y flujos de comunicación.[5] La capacidad de mapear estas relaciones permite a los fiscales identificar no solo a los autores materiales, sino también a los facilitadores y líderes de las organizaciones.
- **Georreferenciación (GIS):** Software como ArcGIS o QGIS se emplea para el análisis espacial del delito. Al mapear los incidentes, es posible identificar zonas calientes (hotspots) y entender la movilidad delictual entre diferentes barrios o regiones.[5, 7]
- **Análisis Cualitativo:** El uso de NVivo o Atlas.ti permite sistematizar grandes volúmenes de testimonios y declaraciones, identificando denominadores comunes en el modus operandi que podrían pasar desapercibidos en una lectura lineal de las carpetas investigativas.[5]

El Ciclo de Inteligencia Criminal

El analista opera dentro de un ciclo sistemático que garantiza el rigor de los productos generados. Este proceso comienza con la planificación y dirección, donde se definen las preguntas de investigación basadas en los diagnósticos de criminalidad regional.[8, 9] Sigue la recolección de datos desde fuentes abiertas (OSINT) y cerradas, el procesamiento de la información, el análisis propiamente tal y la difusión del producto al equipo de fiscales. Este ciclo asegura que la persecución penal no sea reactiva, sino proactiva y basada en evidencia sólida.

Derecho Penal Sustantivo en la Persecución Penal Especializada

La labor de análisis y criminalística debe estar anclada en un conocimiento profundo de la Parte Especial del Derecho Penal chileno. El temario para la Fiscalía Supraterritorial destaca áreas críticas donde el análisis criminal aporta el mayor valor agregado para la desarticulación de fenómenos complejos.

Delitos contra la Propiedad y Mercados Delictuales

El robo con violencia, el robo en lugar habitado y no habitado, el abigeato y la receptación constituyen el núcleo de trabajo del SACFI. El análisis criminal permite entender estos delitos no como hechos fortuitos, sino como parte de un mercado. Por ejemplo, el robo de vehículos se analiza en conjunto con la receptación de piezas en desarmaduras y la falsificación de documentos, atacando toda la cadena de valor delictual.

Crimen Organizado, Drogas y Lavado de Activos

La Ley N° 20.000 sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes, con un énfasis creciente en el comiso de bienes y activos. El análisis financiero y contable es aquí esencial para rastrear el origen de los capitales y desarticular la estructura económica de las bandas.[5] Por su parte, la Ley N° 19.913 regula el lavado de activos, exigiendo al analista la capacidad de detectar operaciones sospechosas y vinculaciones entre sociedades lícitas e ingresos de origen criminal.

Nuevas Tipicidades: Delitos Informáticos y Terrorismo

La entrada en vigencia de la Ley N° 21.459 sobre delitos informáticos ha actualizado el marco legal chileno conforme al Convenio de Budapest.[3, 11] Esta ley sanciona conductas como el acceso ilícito a sistemas, la interceptación de datos, el daño informático y el fraude informático.[11] La persecución de estos delitos requiere peritos en informática forense capaces de preservar la evidencia digital sin alterar su integridad, un desafío técnico mayor dada la volatilidad de los datos en red.

Categoría Delictiva	Ley / Normativa Clave	Enfoque de Análisis Criminal
Tráfico de Drogas	Ley 20.000	Análisis de redes de distribución y rutas de ingreso.

Lavado de Activos	Ley 19.913	Rastreo de flujos financieros y testaferros.
Delitos Informáticos	Ley 21.459	Forensia digital y rastreo de IP/actividad en red.
Control de Armas	Ley 17.798	Vinculación balística entre distintos sitios del suceso.
Crimen Organizado	Ley 21.732	Identificación de jerarquías y mercados ilícitos.

Teoría Criminológica: Del Análisis de la Desviación a la Prevención Situacional

La criminología proporciona los marcos teóricos que permiten al analista interpretar el "porqué" de los patrones delictivos. La formación en esta área abarca desde las teorías clásicas hasta los enfoques contemporáneos de la criminología crítica y feminista.[13, 14]

Teorías de la Criminalidad y la Criminalización

El estudio de la criminología en la Fiscalía de Chile contempla tanto las teorías que explican el comportamiento del delincuente como aquellas que analizan la reacción social y el funcionamiento del sistema penal.[15, 16]

- **Funcionalismo y Sociología de la Desviación:** Estas teorías examinan cómo las estructuras sociales influyen en la delincuencia, considerando al delito como un fenómeno inherente a la sociedad.[13]
- **Teoría del Etiquetamiento (Labeling Approach):** Analiza cómo la intervención del sistema penal puede consolidar identidades delictivas en ciertos grupos sociales, lo que es relevante para el diseño de políticas de reinserción.[15, 16]
- **Criminología Crítica y Latinoamericana:** Aporta una visión sobre las desigualdades estructurales y cómo estas se reflejan en la persecución penal de la región.[13]

Criminología Ambiental y de la Oportunidad

Este conjunto de teorías es el más utilizado para el análisis táctico y estratégico dentro del SACFI, ya que postula que el delito no es aleatorio y depende de factores ambientales modificables.[10, 17]

1. Teoría de la Elección Racional: El infractor evalúa los riesgos, esfuerzos y recompensas antes de actuar. El análisis criminal busca aumentar la percepción de riesgo de captura para disuadir al delincuente.

2. Teoría de las Actividades Rutinarias: Requiere la convergencia en el tiempo y el espacio de un infractor motivado, un objetivo adecuado y la ausencia de un guardián eficaz. El análisis de focos busca identificar estas convergencias.

3. Teoría de los Patrones del Crimen: Las personas se mueven en nodos y rutas conocidas. El delito suele ocurrir donde se cruzan las rutinas del infractor y la víctima.

4. Prevención Situacional: Se enfoca en reducir la oportunidad delictiva mediante el diseño del entorno, la mejora de la vigilancia y la reducción de las recompensas.

Metodología del SACFI

El modelo SACFI se aleja de la investigación tradicional "caso a caso" para centrarse en "mercados" y "focos". Este enfoque se basa en la premisa de que perseguir bandas y estructuras genera un mayor impacto en la reducción de la criminalidad que perseguir hechos aislados.

Diagnósticos de Criminalidad Regional

Cada Fiscalía Regional realiza un diagnóstico anual para identificar los nudos críticos del territorio. Este diagnóstico cruza información de las policías, denuncias ciudadanas y datos de otras instituciones públicas para determinar qué delitos deben ser priorizados como focos investigativos.

El Trabajo en Focos Investigativos

Un foco investigativo se declara formalmente cuando el análisis detecta una agrupación de casos con elementos comunes: mismo modus operandi, sospechosos recurrentes, o alta concentración en un área geográfica.

- **Identificación de Sujetos Prolíficos:** Aplicando la Regla de Pareto, el sistema busca identificar a ese pequeño porcentaje de delincuentes responsables de la gran mayoría de los delitos en una zona.
- **Coordinación con las Policías:** Se establecen equipos de trabajo permanentes con Carabineros y la PDI, asegurando que las diligencias de investigación sigan la estrategia trazada por el análisis criminal.
- **Vínculo con la Comunidad:** El contacto con víctimas y vecinos es fundamental para obtener información que no llega por canales oficiales y para restaurar la confianza en el sistema de justicia.

Criminalística de Campo y Laboratorio: Del Indicio a la Prueba

La criminalística es la disciplina científica que permite materializar los hallazgos del análisis en pruebas admisibles ante los tribunales. Su rigor es indispensable para superar el estándar de convicción "más allá de toda duda razonable" exigido en el juicio oral.

Victimología y Atención Especializada en el Proceso Penal

La victimología moderna ha dejado de ver a la víctima solo como un medio de prueba para

considerarla un sujeto de derechos que requiere protección integral.

Prevención de la Victimización Secundaria

La victimización secundaria ocurre cuando el contacto con el sistema judicial causa un daño adicional al ya provocado por el delito. El Ministerio Público implementa protocolos para reducir este riesgo, especialmente en grupos vulnerables como niños, niñas y adolescentes (NNA) y mujeres víctimas de violencia de género.

- Ley N° 21.057 (Entrevistas Grabadas): Establece que las declaraciones de NNA deben realizarse en salas especiales, con entrevistadores acreditados y grabadas para ser utilizadas como prueba anticipada, evitando que el menor deba comparecer al juicio oral.
- Primeros Auxilios Psicológicos (Manual ABCDE): Protocolo para la estabilización emocional inmediata de las víctimas en crisis, facilitando su posterior participación en el proceso.

Evaluación de Riesgo y Medidas de Protección

La Fiscalía debe realizar evaluaciones de riesgo para determinar la probabilidad de que una víctima sufra nuevas agresiones. Basándose en esta evaluación, el fiscal puede solicitar medidas cautelares (como la prisión preventiva del imputado o la prohibición de acercarse a la víctima) y proporcionar medidas de protección autónomas, como el cambio de domicilio o la instalación de alarmas.

Concepto Victimológico	Definición	Aplicación en Fiscalía
Victimización Primaria	Daño derivado directamente del delito.	Investigación penal y peritajes.
Victimización Secundaria	Daño causado por la mala praxis institucional.	Protocolos de trato y salas especiales.
Poli-victimización	Exposición reiterada a múltiples tipos de delitos.	Intervención especializada y prioritaria.
Trauma y Duelo	Respuesta psicológica ante la violencia (DSM-V).	Derivación a redes de apoyo y terapia.
Evaluación de Riesgo	Cálculo de probabilidad de re-agresión.	Determinación de medidas de protección.

Conocimientos Fundamentales en Análisis y Criminología Aplicada

El análisis criminal en el ámbito de la Fiscalía se define como el estudio sistemático de la actividad criminal para descubrir y producir información sensible y valiosa que permita prevenir la ocurrencia de hechos recurrentes, identificar focos investigativos y desarticular estructuras criminales.¹ Esta disciplina no solo se ocupa de la descripción y el diagnóstico de la realidad delictual, sino que actúa como un puente entre la teoría criminológica y la operatividad policial, transformando datos dispersos en conocimiento táctico y estratégico.¹

Tipologías de Análisis Criminal y sus Diferencias Operativas

La doctrina institucional del Ministerio Público y las organizaciones de seguridad ciudadana en Chile clasifican el análisis criminal en diversas dimensiones, cada una con objetivos y horizontes temporales específicos. El **análisis táctico** se centra en el examen diario de patrones y series delictivas para permitir intervenciones inmediatas. Su producto principal son las alertas de seguridad y los reportes para unidades operativas, buscando una reacción rápida ante la aparición de un nuevo fenómeno en un territorio determinado.

Por otro lado, el **análisis estratégico** se orienta a la identificación del escenario actual y las tendencias a largo plazo. Este tipo de análisis es crucial para la planificación institucional, permitiendo al Fiscal Nacional y a los Fiscales Regionales determinar prioridades de persecución penal y asignar recursos de manera eficiente. Complementando estas visiones, el **análisis investigativo** vincula casos, identifica el modus operandi y crea perfiles de infractores basados en evidencia recolectada en múltiples sitios del suceso, facilitando la construcción de hipótesis fácticas robustas para el juicio oral.

El **análisis de inteligencia**, de naturaleza más compleja, se enfoca en las estructuras delictuales y los delincuentes prolíficos.¹ A menudo utiliza técnicas intrusivas y antecedentes cualitativos para identificar amenazas que no son visibles mediante el análisis estadístico tradicional.¹ Finalmente, el **análisis administrativo y operacional** evalúa el despliegue de personal y recursos, proporcionando indicadores de gestión y rendición de cuentas a la comunidad y a las autoridades políticas.

Tipo de análisis	Realiza
Análisis Táctico	Examen diario de patrones y series delictivas, alertas de seguridad
Análisis Estratégico	Identificación del escenario actual y las tendencias a largo plazo, planificación institucional
Análisis Investigativo	Víncula casos, identifica el modus operandi y crea perfiles
Análisis de Inteligencia	Estructuras delictuales y los delincuentes prolíficos, identifica amenazas

Patrones Delictuales y el Concepto de Modus Operandi

Una de las premisas fundamentales del análisis criminal es que el delito no ocurre al azar, sino que presenta una alta concentración en lugares, tiempos, oportunidades y actores específicos. Este fenómeno se conoce como la Regla de Pareto (80/20), donde aproximadamente el 20% de los infractores o de los lugares concentran el 80% de la actividad delictiva. El reconocimiento de estos patrones permite a las instituciones ser proactivas y pronosticar tendencias futuras.

El modus operandi representa el "método de trabajo" del delincuente, abarcando las acciones necesarias para cometer el delito, asegurar el éxito y proteger su identidad. En la investigación de homicidios y secuestros, el análisis del modus operandi permite a los equipos de la Fiscalía identificar firmas conductuales que vinculan a un mismo sujeto o banda con diferentes hechos punibles, incluso si estos ocurren en distintas jurisdicciones. La identificación de estos patrones es la base de los Sistemas de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI), que buscan superar la fragmentación de las causas individuales para abordar fenómenos criminales de mayor escala.

Los patrones criminales son agrupaciones de delitos que comparten características similares y recurrentes en un periodo de tiempo o espacio determinado. Su identificación es una de las tareas más críticas del análisis criminal, ya que permite pasar de una investigación reactiva de casos aislados a una persecución proactiva basada en tendencias y vínculos.

Se pueden distinguir los siguientes tipos de patrones y clasificaciones:

1. Tipos de Patrones según el Análisis Delictual

En el marco del análisis táctico y estratégico, se identifican categorías específicas para organizar la información:

- **Patrones Delictuales Generales:** Son delitos que presentan pautas comunes en su ejecución, lugar o tipo de víctima, pero que no necesariamente son cometidos por la misma persona.
- **Series:** Es un tipo específico de patrón en el que se detecta que los delitos comparten características tales que permiten inferir que han sido perpetrados por una misma persona o grupo. El análisis estadístico permite incluso predecir cuándo y dónde ocurrirá el siguiente evento de la serie.
- **Focos Investigativos:** En el sistema chileno (SACFI), un foco se declara cuando existe una agrupación de casos con elementos comunes, tales como un mismo modus operandi, sospechosos recurrentes o una alta concentración en un área geográfica específica.

2. Patrones según la Perspectiva Científica

Desde la criminología y la criminalística de laboratorio, los patrones se estudian bajo otros

enfoques:

- **Patrones Psicológicos:** Se centran en el estudio del comportamiento del autor y sus rasgos distintivos para establecer perfiles criminales.
- **Perfiles Geográficos:** Analizan la movilidad delictual y la ubicación espacial de los incidentes para identificar "zonas calientes" o hotspots.
- **Patrones de Comportamiento (Actividades Rutinarias):** Basados en la rutina del infractor, sugieren que el delito ocurre donde se cruzan los nodos y rutas habituales del delincuente y la víctima.

3. Elementos para Identificar un Patrón

Para que los analistas puedan confirmar la existencia de un patrón, buscan relaciones entre los siguientes conjuntos de datos:

- **Modus operandi:** Las técnicas y métodos funcionales empleados para cometer el delito.
- **Geografía:** Lugares de ocurrencia y factores espaciales.
- **Tiempo:** Frecuencia, días y horas de mayor incidencia.
- **Víctimas:** Perfiles o características comunes entre las personas afectadas.
- **Bienes:** Tipo de especies sustraídas (por ejemplo, mercados de teléfonos, vehículos o drogas).

Modus Operandi

El concepto de modus operandi (MO) se refiere al método, conjunto de técnicas y procesos específicos que un infractor emplea para cometer un delito. En el ámbito del análisis criminal y la criminalística, es una herramienta fundamental para desarticular estructuras delictivas y entender la mecánica del crimen.

A continuación, se detalla este concepto:

1. Definición y Función Técnica

El modus operandi es el "cómo" se ejecuta el hecho punible. Sus funciones principales en la investigación son:

- **Identificación de patrones:** Permite detectar "series" o "focos", que son grupos de delitos que comparten características similares y recurrentes.
- **Vinculación de casos:** Ayuda al analista criminal a conectar incidentes que, aunque ocurran en momentos o lugares distintos, presentan una firma o método de ejecución común,

sugiriendo que fueron perpetrados por el mismo autor o banda.

- **Construcción de la hipótesis delictiva:** El registro detallado del MO contribuye a la "teoría del caso", permitiendo a los fiscales y policías identificar a los responsables y determinar su nivel de participación.

2. Componentes del Modus Operandi

El análisis del MO no se limita a la acción central del delito, sino que abarca toda la dinámica del infractor:

- **Acciones específicas:** Por ejemplo, en robos a tiendas, un MO específico puede ser el corte de cables alimentadores de corriente para forzar la apertura de cajas registradoras.
- **Uso de herramientas:** Incluye el tipo de armas, instrumentos o vehículos empleados (como en la modalidad de alunizaje).
- **Comportamiento delictual:** Se estudia bajo la lupa de la criminología ambiental, analizando la elección del lugar, el momento y la forma en que el infractor aprovecha las oportunidades del entorno.

3. Dinamismo y Reevaluación

El modus operandi no es estático. Según las instrucciones de la Fiscalía:

- **Evolución por evidencia:** La comprensión del MO puede cambiar o profundizarse a medida que surgen nuevos antecedentes o líneas de indagación en investigaciones complejas.
- **Registro de información personal:** Los analistas buscan antecedentes vinculados a personas que aporten valor contextual para entender el MO, como hábitos o habilidades técnicas del sospechoso.

4. Importancia en el Sistema SACFI

El **Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI)** en Chile utiliza el modus operandi como uno de sus criterios centrales para alejarse de la investigación tradicional "caso a caso". Al agrupar denuncias por MO, el sistema puede identificar mercados delictuales y perseguir a delincuentes prolíficos (sujetos responsables de la mayoría de los delitos en una zona) de manera proactiva.

Distinción entre Modus Operandi y Firma Criminal

Desde un punto de vista criminológico general, el modus operandi suele distinguirse de la "firma" del delincuente; mientras el MO es funcional (lo que el sujeto hace para tener éxito y escapar), la firma responde a necesidades psicológicas del autor que no son indispensables para la ejecución del delito.

La distinción entre el modus operandi y la firma del criminal es fundamental en la criminalística para diferenciar las acciones necesarias para cometer un delito de aquellas que responden a la psicología del autor.

A continuación, se detallan sus diferencias principales:

1. Definición y Propósito

- **Modus Operandi (MO):** Es el conjunto de técnicas y procesos funcionales que el infractor emplea para ejecutar el hecho, garantizar su éxito y facilitar su escape. Su propósito es meramente instrumental, es decir, es el "cómo" se hace el trabajo para no ser capturado.
- **Firma del Criminal:** A diferencia del MO, la firma representa el ritual o las acciones "sobrantes" que no son indispensables para completar el delito. Su propósito es psicológico, buscando satisfacer una fantasía, necesidad emocional o deseo de autoafirmación del autor.

2. Estabilidad vs. Dinamismo

- **El MO es dinámico:** El delincuente puede modificar su método de operación a medida que gana experiencia, incorpora nuevas tecnologías o para adaptarse a las medidas de seguridad de las víctimas. Por ejemplo, en delitos informáticos, el autor puede cambiar su forma de acceso ilícito si se detecta su método anterior.
- **La firma es estable:** Dado que la firma surge de una necesidad psicológica profunda, suele mantenerse constante a través del tiempo. Es el sello personal que vincula emocionalmente al criminal con su acto, incluso si cambia su modus operandi para ser más eficiente.

3. Función en la Investigación

Característica	Modus Operandi (MO)	Firma del Criminal
Foco del Análisis	Se centra en la eficiencia y la logística del crimen.	Se centra en los patrones psicológicos y el perfil del autor.
Vínculo de Casos	Permite agrupar casos por focos investigativos basados en similitudes tácticas.	Permite una vinculación más profunda basada en el comportamiento ritualista del sujeto.
Identificación	Ayuda a crear perfiles basados en la evidencia física y el tipo de objetivo.	Ayuda a identificar rasgos de personalidad y motivaciones internas del victimario.

Factores Sociales y Territoriales en la Comisión del Delito

La criminología aplicada en Chile reconoce que el delito es un fenómeno multidimensional influenciado por variables sociales y territoriales. La desorganización social se identifica como un

factor crítico, manifestándose en el debilitamiento de los vínculos comunitarios y la pérdida de eficacia del control social informal en ciertos barrios. Entornos urbanos con acumulación de basura, consumo de sustancias en la vía pública y presencia de personas en situación de calle generan una percepción de desorden que facilita el anclaje de grupos criminales.

La pobreza multidimensional y el riesgo social actúan como catalizadores de trayectorias delictivas, especialmente en niños, niñas y adolescentes (NNA). Los estudios indican que, aunque ha habido una reducción en la cantidad total de NNA infractores, ha aumentado la proporción de delitos violentos cometidos por ellos y en los que son víctimas. El territorio no es solo un escenario pasivo; ciertos sectores presentan una "vulnerabilidad geográfica" que organizaciones criminales aprovechan para el control territorial y la intimidación de la población.

Los factores sociales que inciden en la comisión del delito se relacionan principalmente con la estructura de la sociedad, la desigualdad en la distribución de recursos y el funcionamiento de las instituciones de socialización. Desde la perspectiva de la sociología criminal, el delito no es un fenómeno patológico individual, sino un producto de las contradicciones de la estructura económico-social.

A continuación, se detallan los factores clave identificados:

1. La Desigualdad y la Estratificación Social

La posición que ocupa un individuo en la escala social es uno de los factores más determinantes.

- **Acceso desigual a medios legítimos:** Según la teoría de la **anomia**, la sociedad impone metas culturales (como el éxito económico) pero no ofrece a todos los mismos medios institucionales para alcanzarlas. Esta discrepancia empuja a los estratos más bajos hacia la "innovación" delictiva para lograr dichas metas.
- **La brecha entre "las dos naciones":** Se describe la historia del sistema punitivo como la historia de las relaciones de desigualdad entre ricos y pobres. La pobreza y la falta de movilidad social consolidan zonas de exclusión que favorecen la criminalidad.

2. El Mercado de Trabajo y la Marginalidad

Las condiciones laborales influyen directamente en la estabilidad del comportamiento social:

- **Precariedad laboral:** La desocupación, la subocupación y la falta de calificación profesional son factores que aumentan las probabilidades de que un individuo sea captado por el sistema penal.
- **Lógica de la acumulación:** El sistema económico a menudo requiere de una "sobrepoblación relativa" o ejército de reserva, lo que genera zonas de marginación donde el delito surge como respuesta individual a las contradicciones del mercado.

3. Instituciones de Socialización (Escuela y Familia)

La familia y la escuela son los primeros filtros que pueden integrar o marginar a un individuo:

- **El sistema escolar como segregador:** La escuela suele funcionar como el primer segmento de un aparato de selección que margina a quienes provienen de clases subalternas. Los niños de estratos bajos enfrentan mayores sanciones negativas y dificultades de adaptación a la cultura dominante de las clases medias.
- **Defectos de socialización:** Las carencias en el entorno familiar y escolar temprano se consideran factores que condicionan la futura identidad delictiva.

4. Contactos Diferenciales y Subculturas

El delito se entiende también como un comportamiento aprendido:

- **Teoría de los contactos diferenciales:** El comportamiento criminal se aprende en interacción con grupos que definen la violación de la ley como algo favorable.
- **Subculturas criminales:** En grupos sociales excluidos se desarrollan valores y normas alternativas que ofrecen soluciones de estatus y adaptación que la cultura oficial no proporciona.

5. Estereotipos y Reacción Social (Labelling)

Más que una causa "original", la reacción de la sociedad y del Estado actúa como un factor que consolida el delito:

- **Efecto estigmatizante:** La intervención del sistema penal (especialmente la cárcel) a menudo transforma la identidad social del sujeto, empujándolo a una carrera criminal permanente.
- **Percepción selectiva:** Las autoridades suelen esperar comportamientos delictivos de ciertos estratos sociales debido a prejuicios y estereotipos, lo que genera una "profecía autocumplida".

En resumen, la comisión del delito está fuertemente ligada a la estructura de poder y a cómo las instituciones gestionan la marginalidad social.

Metodología de Investigación en Análisis Criminal

La rigurosidad en la recolección y el tratamiento de los datos es lo que permite que el análisis criminal pase de ser una descripción de hechos a una herramienta de persecución penal efectiva. La metodología de investigación en este ámbito combina técnicas cualitativas y cuantitativas para extraer significado de los registros policiales y las bases de datos institucionales.¹⁰

Relevancia de la Metodología y el Ciclo de Inteligencia

El proceso metodológico sigue un ciclo sistemático que comienza con la planificación y recolección de datos desde diversas fuentes (Sistema de Apoyo a Fiscales (SAF), partes policiales, interceptaciones), seguido por el procesamiento y análisis para generar información, y concluye con la disseminación de reportes que orientan la acción de fiscales y policías.¹ La "tríada del análisis" —lugar, víctima e infractor— permite construir diagnósticos regionales precisos (Reportes de Diagnóstico Delictivo Regional) que deben ser aprobados por los Fiscales Regionales para guiar el trabajo anual.⁴

Estadística Descriptiva e Inferencial en el Análisis Criminal

El uso de la estadística es el lenguaje técnico que permite cuantificar la criminalidad. La estadística descriptiva se utiliza para organizar y resumir datos a través de medidas de tendencia central (promedio, mediana) y dispersión (desviación estándar). Estas herramientas permiten establecer una "línea de base" de lo que se considera una actividad criminal normal en un periodo y área determinados.

La estadística inferencial, por su parte, permite realizar deducciones y proyecciones a partir de muestras de datos, evaluando la probabilidad de que ciertos patrones continúen o se repitan. En el análisis criminal, esto es fundamental para probar hipótesis sobre la relación entre el aumento de un mercado ilícito (como el narcotráfico) y la incidencia de homicidios en un territorio específico.

La estadística, en sus vertientes descriptiva e inferencial, constituye el soporte metodológico fundamental del análisis criminal. Estas herramientas permiten transformar datos aislados en inteligencia estratégica para la toma de decisiones penales.

A continuación, se definen los conceptos generales y ejemplos aplicados al ámbito delictual según las fuentes:

1. Estadística Descriptiva

La estadística descriptiva se encarga de organizar, resumir y presentar los datos de manera informativa para describir la magnitud y características de la criminalidad actual.

- **Frecuencia:** Es el recuento del número de veces que ocurre un evento delictual en un periodo determinado.
 - Ejemplo: Contabilizar que se cometieron 15 robos en un cuadrante específico durante

la última semana.

- **Tasa:** Es la relación entre el número de delitos y una unidad de población (comúnmente por cada 100.000 habitantes), lo que permite comparar diferentes áreas geográficas con distinta población.
 - Ejemplo: Calcular que la tasa de homicidios en una región es de 4.5 por cada 100.000 habitantes.
- **Porcentaje:** Representa la proporción de un tipo de delito respecto al total de ingresos o denuncias.
 - Ejemplo: Determinar que el 80% de los delitos que ingresan al sistema son delitos contra la propiedad.
- **Análisis de Umbral:** Es una técnica descriptiva que monitorea los niveles de criminalidad y emite alertas cuando la frecuencia de un delito supera el promedio histórico esperado (umbral de normalidad).
 - Ejemplo: Detectar que el robo de accesorios de vehículos ha superado su promedio mensual habitual, lo que sugiere el surgimiento de un nuevo foco investigativo.

2. Estadística Inferencial

La estadística inferencial utiliza los datos para realizar proyecciones, probar hipótesis e identificar relaciones causales que permiten a las instituciones ser proactivas.

- **Tendencia:** Identificación de patrones de cambio (aumento, disminución o estabilidad) en la criminalidad a largo plazo.
 - Ejemplo: Mediante el análisis de datos de los últimos 5 años, inferir si el robo con violencia está en aumento sostenido a pesar de las intervenciones policiales.
- **Pronóstico o Predicción:** Uso de modelos estadísticos para estimar cuándo y dónde ocurrirá un hecho futuro similar, basándose en el historial de una serie delictual.
 - Ejemplo: Predecir la fecha probable del próximo atraco de una banda que opera cada 15 días en farmacias de una misma zona.
- **Análisis de Vínculos:** Determinación de relaciones no evidentes entre sujetos, organizaciones y hechos, utilizando inferencias fácticas para construir la "teoría del caso".
 - Ejemplo: Inferir que tres robos aparentemente aislados pertenecen a la misma banda debido a la coincidencia estadística de sus coordenadas geográficas y el uso de un mismo tipo de arma.

Herramientas y Metodología

Para procesar estos conceptos, el analista criminal requiere formación especializada en

metodologías cuantitativas y el manejo de herramientas avanzadas:

Herramienta	Función Estadística
SPSS / STATA / R	Análisis descriptivo e inferencial profundo de bases de datos judiciales.
i2 Analyst's Notebook	Visualización de vínculos y redes criminales.
ArcGIS / QGIS	Análisis espacial para identificar concentraciones de delitos (hotspots).

El objetivo final de aplicar estos conceptos es pasar del "dato" a la "información", y de esta al "conocimiento" que permite a fiscales y policías distribuir eficientemente sus recursos y desarticular delincuentes prolíficos.

La activación de una alerta tras superar un umbral delictual es un proceso técnico y sistemático que se enmarca principalmente dentro del análisis táctico y el funcionamiento de unidades especializadas como el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía.

A continuación, se detalla el procedimiento para que esta alerta sea efectiva:

1. Monitoreo y Análisis de Umbral

El análisis de umbral es una técnica de estadística descriptiva utilizada para medir la frecuencia de los delitos. El proceso funciona de la siguiente manera:

- **Definición de normalidad:** Los analistas establecen un "umbral de normalidad" basado en promedios históricos de delitos en una zona específica.
- **Detección de desviaciones:** Mediante el uso de softwares estadísticos (como SPSS, STATA o R), se realiza un seguimiento constante de los datos.
- **Activación del gatillador:** La alerta se activa automáticamente cuando la frecuencia de un delito determinado (por ejemplo, robo de accesorios de vehículos) supera el promedio esperado para ese periodo y lugar.

El análisis de umbral, cual busca determinar si la actividad delictiva actual es "excepcional" respecto al promedio histórico.⁵ Para ello, se utiliza el puntaje Z, que indica cuántas desviaciones estándar se aleja un valor observado de la media.⁵

Puntaje Z	Clasificación del Umbral	Implicancia Operativa
< -2	Muy Fría	Investigar causas de la disminución para replicar éxitos. ¹¹
-1 a 1	Normal	Actividad dentro de los rangos esperados. ¹¹

1 a 2	Templada	Alerta ante posibles cambios en la incidencia criminal. ¹¹
> 2	Caliente	Presencia probable de un patrón o actividad serial; requiere respuesta inmediata. ¹¹

2. Generación del Producto Táctico

Una vez que los datos indican que se ha superado el umbral, el Analista Criminal debe transformar ese dato en una alerta operativa:

- **Identificación de patrones:** Se examinan los incidentes para ver si comparten características similares (modus operandi, horarios, tipos de víctimas) que confirmen la existencia de una serie delictual.
- **Emisión de reportes de alerta:** El resultado inmediato es la entrega de boletines o reportes a las unidades operativas y a los fiscales de focos para una reacción inmediata.

3. Comunicación a las Unidades Ejecutoras

Dentro del reglamento de la Fiscalía (SACFI), la Unidad de Análisis Criminal tiene la facultad específica de "levantar alertas" hacia las Fiscalías Locales:

- **Alertas en Controles de Detención:** Se activan alertas especiales sobre sujetos que han sido detenidos y que el análisis previo vincula con estructuras criminales o delitos priorizados que superaron el umbral.
- **Información para la Decisión:** Estas alertas proporcionan información sensible que permite a los fiscales tomar decisiones proactivas, como solicitar medidas cautelares más estrictas o agrupar casos bajo un mismo foco investigativo.

4. Objetivo de la Alerta

El propósito fundamental de activar una alerta tras superar un umbral no es solo registrar el aumento del delito, sino ser proactivos:

- **Prevención situacional:** Permitir el diseño de estrategias para modificar factores del entorno y disuadir al infractor.
- **Focalización de recursos:** Distribuir eficientemente al personal policial en los "hotspots" o zonas calientes detectadas antes de que el fenómeno se vuelva crónico.

Modelos Predictivos

La aplicación de modelos predictivos en el análisis de mercados delictuales se basa en la transición

de una investigación tradicional de "caso a caso" hacia una persecución estratégica de focos investigativos. En Chile, este trabajo lo lidera el SACFI, que agrupa delitos por perfiles, estructuras criminales y modus operandi para anticiparse al actuar delictual.

A continuación, se detalla cómo se aplican estos modelos en mercados específicos:

1. Mercado de Robo de Vehículos

En este mercado, el modelo predictivo no solo analiza el robo en sí, sino toda la cadena de valor delictual.

- **Análisis del Mercado:** Se vincula el robo con violencia con la receptación de piezas en desarmaduras y la falsificación de documentos para "blanquear" el vehículo.
- **Identificación de Sujetos Prolíficos:** Se utiliza la Regla de Pareto (80/20) para identificar al pequeño grupo de delincuentes responsables de la mayoría de los robos en una zona específica.
- **Georreferenciación (GIS):** El uso de software como ArcGIS o QGIS permite mapear los incidentes e identificar hotspots (zonas calientes) y rutas de escape, prediciendo dónde es más probable que ocurra el próximo evento según la movilidad delictual.

2. Mercado de Tráfico de Drogas

En el narcotráfico, los modelos predictivos se enfocan en la desarticulación de la estructura económica y las redes de distribución.

- **Inteligencia de Vínculos:** Se emplean herramientas como IBM i2 Analyst's Notebook para visualizar jerarquías, flujos de comunicación y conexiones entre proveedores, transportistas y vendedores.
- **Análisis Financiero y Contable:** Es fundamental para detectar operaciones sospechosas, rastrear el origen de capitales y vincular sociedades lícitas con ingresos de origen criminal (lavado de activos).
- **Rutas y Patrones:** El análisis criminal permite identificar tendencias en las rutas de ingreso y puntos de acopio, facilitando una persecución proactiva basada en la frecuencia estadística de los cargamentos.

3. Herramientas y Bases Teóricas para la Predicción

Para que la predicción sea efectiva, los analistas se apoyan en softwares avanzados y teorías de criminología ambiental:

- **Tecnología:** El uso de lenguajes como R o softwares como SPSS y STATA permite realizar análisis de tendencias y pronosticar cuándo y dónde podría repetirse un patrón delictivo. Actualmente, se incorpora la Inteligencia Artificial para detectar estructuras criminales

complejas a partir de miles de partes policiales en tiempo real.

- **Teoría de las Actividades Rutinarias:** Postula que el delito ocurre por la convergencia en tiempo y espacio de un infractor motivado y una víctima u objetivo adecuado, lo que permite a los analistas modelar escenarios de riesgo.
- **Teoría de la Elección Racional:** Ayuda a predecir que, si se aumenta la percepción de riesgo de captura en un mercado (como el robo de vehículos), el delincuente tenderá a desistir.

Crimen Organizado

El crimen organizado se define como un fenómeno delictivo de alta complejidad, dinamismo y capacidad de adaptación que trasciende las fronteras tradicionales de la investigación caso a caso. Según la Política Nacional en la materia, se entiende como una estructura delictiva reconocible que opera mediante estrategias de análisis e investigación sobre mercados delictuales y redes criminales organizadas.

El crimen organizado en Chile ha evolucionado desde bandas locales fragmentadas hacia estructuras más robustas, jerarquizadas y, en muchos casos, vinculadas a organizaciones transnacionales como el Tren de Aragua. Este fenómeno se caracteriza por la búsqueda de lucro a través de la explotación de mercados ilícitos, utilizando la violencia como un activo estratégico para el control territorial y la disciplina interna.

A continuación, se detallan sus manifestaciones y características fundamentales según los lineamientos de la Fiscalía:

1. Manifestaciones del Crimen Organizado

El fenómeno se materializa a través de diversos delitos de alta connotación social y mercados ilícitos, tales como:

- **Tráfico ilícito de drogas:** Sancionado por la Ley N° 20.000, enfocado en redes de distribución y rutas de ingreso.
- **Homicidios y secuestros:** Manifestaciones críticas sobre las cuales la Fiscalía realiza reportes específicos para entender su fenomenología.
- **Lavado de activos:** Regulado por la Ley N° 19.913, implica el rastreo de flujos financieros y el uso de testaferros para ocultar ganancias ilícitas.
- **Trata de personas y tráfico de migrantes:** Delitos que afectan la libertad y dignidad, a menudo vinculados a organizaciones transnacionales.
- **Cibercriminalidad:** Ataques contra la integridad de sistemas y datos informáticos, así como fraudes electrónicos sofisticados.
- **Mercados delictuales de bienes:** Incluye el robo de vehículos, la receptación a gran escala y la sustracción de madera.

2. Características más Relevantes

De acuerdo con los temarios y estudios institucionales, el crimen organizado presenta rasgos distintivos que requieren una persecución penal especializada:

- **Uso de la violencia y armamento:** Se caracteriza por un alto poder de fuego y el empleo sistemático de la violencia para asegurar sus operaciones.
- **Estructura y jerarquía:** Las organizaciones cuentan con niveles de mando, facilitadores y líderes que permiten su permanencia en el tiempo.
- **Supraterritorialidad:** Sus actividades superan los límites de una sola comuna o región, operando incluso a nivel internacional o transregional.
- **Acumulación de capital y utilidades:** Buscan la generación de ganancias económicas que luego intentan reinsertar en el sistema legal.
- **Dinamismo y tecnología:** Utilizan herramientas digitales y comunicaciones encriptadas para dificultar el rastreo policial.
- **Impacto en víctimas:** El análisis distingue entre víctimas directas e indirectas, requiriendo medidas de protección especializadas y protocolos para evitar la revictimización.

Estructura Institucional de Respuesta

Para abordar estas características, la Fiscalía ha implementado unidades y estrategias específicas:

- **UCOD:** Unidad Especializada en Crimen Organizado, Tráfico Ilícito de Drogas, Homicidios y Lavado de Activos.
- **Fiscalía Supraterritorial:** Creada para perseguir fenómenos que cruzan fronteras regionales y nacionales.
- **Equipos ECOH:** Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios, centrados en la intervención temprana y la identificación de patrones de violencia.
- **SACFI:** Sistema que agrupa casos por perfil y modus operandi para desarticular mercados delictuales completos en lugar de hechos aislados.

Características Relevantes y Uso de la Violencia

Las organizaciones criminales modernas operan con una lógica de "empresa", diversificando sus ingresos y reinvertiendo las ganancias en tecnología y armamento. El uso de la violencia ha escalado, pasando de ser un recurso reactivo a una herramienta de amedrentamiento social y extorsión. El tráfico de armas ha sido fundamental en este proceso, registrándose un aumento del 90% en este mercado en comparación con años previos, lo que ha facilitado la comisión de homicidios y secuestros más violentos.

Víctimas e Imputados en el Contexto de Bandas

El análisis de la Fiscalía distingue entre víctimas directas (quienes sufren el daño físico o patrimonial inmediato) y víctimas indirectas (familiares y comunidad afectada por el temor). Un hallazgo relevante es el perfil de los imputados: el 67% de los detenidos por secuestro en 2024 tenía

antecedentes penales previos, con un promedio de 11 delitos adicionales en su historial. Asimismo, se observa una creciente participación de extranjeros en delitos de alta complejidad, representando el 18% de las víctimas de homicidio en 2024 y un porcentaje significativo de los imputados por secuestro, principalmente de nacionalidad venezolana y colombiana.

Características de Homicidios y Secuestros según Estudios Públicos

Los reportes oficiales del Ministerio Público muestran tendencias divergentes. Los homicidios han experimentado una disminución sostenida por segundo año consecutivo después del peak de 2022. No obstante, la letalidad se mantiene alta por el uso de armas de fuego (49,5% de los casos) y la ejecución en la vía pública (62,5%).

Por el contrario, los secuestros han aumentado un 136% en una década, estabilizándose recientemente en torno a los 850 casos anuales. Lo que ha cambiado es la naturaleza del delito: los secuestros extorsivos representan ahora el 21,1% de los casos, superando por primera vez a los secuestros interpersonales o domésticos en términos de relevancia para la seguridad pública.

Mercados Criminales Asociados al Crimen Organizado

El narcotráfico sigue siendo el mercado ilícito predominante, pero la criminalidad organizada se ha expandido hacia sectores extractivos y logísticos.

Mercado Criminal	Dinámica y Características
Narcotráfico	Actividad base que articula otras amenazas; aumento de drogas sintéticas (ketamina).
Robo de Madera	Estructuras complejas en el sur del país con capacidad de lavado de activos.
Robo de Vehículos	Marcado por la violencia ("encerronas"); 44% de imputados son menores de edad.
Tráfico de Migrantes	Explotación de flujos irregulares en la Macrozona Norte por bandas transnacionales.
Robo de Cobre/Salmón	Delitos asociados a recursos naturales impulsados por el alto valor comercial.

Victimizacion

En el contexto del sistema de justicia penal chileno, la diferencia entre la victimización directa e indirecta radica principalmente en quién recibe el impacto del delito y la naturaleza del daño sufrido. Estas categorías son fundamentales para el análisis criminal y el diseño de medidas de protección, especialmente en casos de crimen organizado.

A continuación, se detallan las diferencias según la información técnica de la Fiscalía:

1. Victimización Directa (o Primaria)

Es el daño que se deriva de forma inmediata y directa de la comisión del hecho delictivo.

- **Sujeto:** Es la persona que sufre la acción criminal sobre su propia integridad física, psicológica o sobre su patrimonio.
- **Enfoque en Crimen Organizado:** En casos complejos como secuestros o extorsiones, el análisis criminal identifica a la víctima directa para establecer la mecánica del delito y recolectar evidencia física o testimonios clave para la investigación.

2. Victimización Indirecta

Aunque las fuentes mencionan el concepto como un área de estudio necesaria en el crimen organizado, se refiere habitualmente a las personas del entorno de la víctima directa que también sufren las consecuencias del delito.

- **Sujeto:** Incluye a familiares, amigos o dependientes de la víctima directa que, sin ser el blanco principal de la acción, resultan afectados por el trauma, la pérdida económica o el duelo.
- **Importancia Institucional:** La Fiscalía Nacional establece que identificar a estas víctimas es crucial para aplicar protocolos de apoyo integral y evitar que el daño se extienda al núcleo social del afectado.

Diferencia clave con la Victimización Secundaria

Es importante no confundir la victimización indirecta con la victimización secundaria, la cual no es causada por el delincuente, sino por el propio sistema judicial:

- **Victimización Secundaria:** Es el daño provocado por la mala praxis institucional, como el trato inadecuado durante los interrogatorios o la exposición innecesaria en el proceso penal.
- **Prevención:** En Chile, existen leyes específicas (como la Ley N° 21.057 de Entrevistas Videograbadas) diseñadas exclusivamente para reducir este tipo de daño en víctimas vulnerables, como niños y adolescentes.

Resumen de Categorías Victimológicas

Categoría	Origen del Daño	Aplicación en Fiscalía
Victimización Primaria (Directa)	Directamente del delito.	Investigación penal y peritajes.
Víctima Indirecta	Entorno de la víctima afectada.	Derivación a redes de apoyo y protección.

Victimización Secundaria	Mala praxis de las instituciones.	Protocolos de trato y salas especiales.
Poli-victimización	Exposición reiterada a múltiples delitos.	Intervención prioritaria y especializada.

Para garantizar la validez de los testimonios y proteger a estas personas, el Ministerio Público realiza una **evaluación de riesgo** detallada, que determina si se deben otorgar medidas de protección autónomas, como alarmas o cambios de domicilio.

El Sitio del Suceso: Punto Crítico para el Análisis Criminal

El sitio del suceso es el espacio físico donde se han materializado los actos delictivos y constituye la fuente primaria de evidencia física y biológica necesaria para el éxito de la persecución penal.²² Su adecuada preservación y procesamiento son requisitos indispensables para que el analista pueda establecer vínculos entre casos y construir hipótesis sobre el modus operandi.³

Respecto del sitio del suceso, existen etapas, variables y principios científicos fundamentales para el correcto levantamiento de información y evidencias. Según el sistema de justicia criminal, el procesamiento debe ser sistemático y riguroso para transformar los indicios en pruebas válidas en un juicio.

A continuación se detallan los elementos y variables fundamentales:

1. Etapas Críticas del Procesamiento

Para garantizar que la evidencia no se pierda, destruya o altere, se deben seguir estos pasos técnicos:

- **Protección y Aislamiento:** Es la clausura inmediata del lugar para evitar que personas ajenas alteren o borren vestigios.
- **Inspección Ocular:** Corresponde a la observación sistemática y detallada del lugar para identificar todos los indicios relevantes (objetos, armas, huellas o restos biológicos).
- **Fijación del Sitio:** Se debe registrar el estado original de la escena mediante descripción escrita, fotografía (general y de detalle), planimetría y video.
- **Levantamiento y Embalaje:** Consiste en recoger los indicios utilizando contenedores adecuados a su naturaleza (sobres, cajas, frascos) y sellarlos para evitar contaminaciones.

2. Variables y Datos Fundamentales para el Registro

Cada elemento levantado debe ser individualizado de forma unívoca en el **Rótulo y Formulario Único de Cadena de Custodia** (R-FUCC), consignando las siguientes variables:

- **NUE (Número Único de Evidencia):** Identificación numérica compartida por todas las instituciones para asegurar la trazabilidad.
- **Temporalidad:** Fecha y hora exacta de la recolección.
- **Ubicación Espacial:** Dirección del sitio del suceso y el lugar exacto dentro de este donde se obtuvo la muestra (ej: "bajo la cama del dormitorio principal").

- **Descripción de la Especie:** Detalle pormenorizado de la evidencia levantada.
- **Intervinientes:** Nombre, RUN, cargo y firma de cada persona que toma contacto con la evidencia.

3. Consideraciones y Principios Criminalísticos

El analista y el perito deben considerar variables que afectan la calidad del indicio levantado:

- **Principio de Intercambio (Locard):** Se basa en que todo contacto entre el autor, la víctima y el lugar deja un rastro.
- **Condiciones Ambientales:** Factores como la temperatura, humedad y el tipo de superficie (porosa, lisa o rugosa) influyen directamente en la preservación de huellas dactilares y material biológico.
- **Principio de Reconstrucción:** El estudio de los indicios debe permitir determinar el mecanismo del hecho y las maniobras realizadas para ejecutarlo.
- **Identificación Humana:** El levantamiento busca establecer la identidad de víctimas y autores a través de variables biométricas como la dactiloscopia (huellas únicas y permanentes) o el ADN.

Finalmente, nada se debe descartar inicialmente al llegar al lugar de los hechos, tratando cada objeto como un indicio potencial hasta que el análisis técnico determine su relevancia para la teoría del caso.

Preservación del Sitio del Suceso y Primeras Diligencias Policiales

Conforme al artículo 83 del Código Procesal Penal y al Manual de Primeras Diligencias, las policías tienen facultades autónomas para resguardar la escena del crimen. El aislamiento inmediato, la prohibición de acceso y la fijación fotográfica son pasos críticos para evitar la contaminación de la evidencia.[4, 7]

Paso de la Diligencia	Acción Requerida	Objetivo Criminalístico
Protección y Aislamiento	Delimitación con cintas y guardia.	Evitar alteración o pérdida de rastros.
Inspección Ocular	Observación sistemática del lugar.	Identificar todos los indicios relevantes.
Fijación General	Fotografía, planimetría y video.	Registrar el estado original de la escena.
Fijación en Detalle	Fotografía macro de huellas y objetos.	Documentar características únicas de los indicios.

Recolección y Embalaje	Uso de contenedores estériles y sellado.	Preservar la integridad física y química.
------------------------	--	---

Artículo 83 Código Procesal Penal

Actuaciones de la policía sin orden previa. Corresponderá a los funcionarios de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile realizar las siguientes actuaciones, sin necesidad de recibir previamente instrucciones particulares de los fiscales:

- a) Prestar auxilio a la víctima;
- b) Practicar la detención en los casos de flagrancia, conforme a la ley;
- c) Resguardar el sitio del suceso. Deberán preservar siempre todos los lugares donde se hubiere cometido un delito o se encontraren señales o evidencias de su perpetración, fueren éstos abiertos o cerrados, públicos o privados. Para el cumplimiento de este deber, procederán a su inmediata clausura o aislamiento, impedirán el acceso a toda persona ajena a la investigación y evitarán que se alteren, modifiquen o borren de cualquier forma los rastros o vestigios del hecho, o que se remuevan o trasladen los instrumentos usados para llevarlo a cabo.

El personal policial experto deberá recoger, identificar y conservar bajo sello los objetos, documentos o instrumentos de cualquier clase que parecieren haber servido a la comisión del hecho investigado, sus efectos o los que pudieren ser utilizados como medios de prueba, para ser remitidos a quien correspondiere, dejando constancia, en el registro que se levantara, de la individualización completa del o los funcionarios policiales que llevaren a cabo esta diligencia;

En aquellos casos en que en la localidad donde ocurrieren los hechos no exista personal policial experto y la evidencia pueda desaparecer, el personal policial que hubiese llegado al sitio del suceso deberá recogerla y guardarla en los términos indicados en el párrafo precedente y hacer entrega de ella al Ministerio Público, a la mayor brevedad posible.

En el caso de delitos flagrantes cometidos en zonas rurales o de difícil acceso, la policía deberá practicar de inmediato las primeras diligencias de investigación pertinentes, dando cuenta al fiscal que corresponda de lo hecho, a la mayor brevedad. Asimismo, el personal policial realizará siempre las diligencias señaladas en la presente letra cuando reciba denuncias conforme a lo señalado en la letra e) de este artículo y dará cuenta al fiscal que corresponda inmediatamente después de realizarlas. Lo anterior tendrá lugar sólo respecto de los delitos que determine el Ministerio Público a través de las instrucciones generales a que se refiere el [artículo 87](#). En dichas instrucciones podrá limitarse esta facultad cuando se tratare de denuncias relativas a hechos lejanos en el tiempo.

- d) Identificar a los testigos y consignar las declaraciones que éstos prestaren voluntariamente, en los casos de delitos flagrantes, en que se esté resguardando el sitio del suceso, o cuando se haya recibido una denuncia en los términos de la letra b) de este artículo. Fuera de los casos anteriores, los funcionarios policiales deberán consignar siempre las declaraciones que voluntariamente

presten testigos sobre la comisión de un delito o de sus partícipes o sobre cualquier otro antecedente que resulte útil para el esclarecimiento de un delito y la determinación de sus autores y partícipes, debiendo comunicar o remitir a la brevedad dicha información al Ministerio Público, todo lo anterior de acuerdo con las instrucciones generales que dicte el Fiscal Nacional según lo dispuesto en el [artículo 87](#);

e) Recibir las denuncias del público, y

f) Efectuar las demás actuaciones que dispusieren otros cuerpos legales.

Relevancia y Variables Fundamentales para el Levantamiento

Para el análisis criminal, el sitio del suceso proporciona datos que permiten alimentar patrones de "geocodificación" y perfiles criminales. Las variables fundamentales que deben levantarse incluyen la ubicación exacta (coordenadas), el tiempo transcurrido (reciente vs. antiguo), el tipo de acceso (cerrado, abierto o mixto) y la secuencia del hecho (sitio principal vs. derivado).

El personal encargado debe identificar y fijar:

- Instrumentos o armas usados en la comisión del delito.
- Rastros dactiloscópicos, biológicos y balísticos.
- Medios tecnológicos como cámaras de seguridad o dispositivos móviles vinculados al evento.
- Declaraciones preliminares de testigos y víctimas capturadas en el tiempo inmediato (ventana de 12 horas para flagrancia).

El Rol de las Policías y el Estándar de Custodia

Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI) actúan como los primeros respondientes, cuya función principal es el aislamiento y resguardo del lugar para evitar la alteración o pérdida de evidencia.²³ El cumplimiento del protocolo de cadena de custodia es vital para garantizar que la evidencia recolectada pueda ser admitida en juicio sin cuestionamientos sobre su integridad.²² La falta de coordinación entre instituciones en esta etapa ha sido identificada históricamente como un nudo crítico que la Fiscalía busca resolver mediante instrucciones generales obligatorias.²³

Rótulo y Formulario Único de Cadena de Custodia (R-FUCC)

El Rótulo y Formulario Único de Cadena de Custodia (R-FUCC), también conocido como formulario NUE, garantiza la integridad, conservación e inalterabilidad de las evidencias físicas mediante un sistema de registro y control estrictamente documentado que acompaña a la especie en todo momento.

Este sistema asegura la evidencia a través de los siguientes mecanismos fundamentales:

- **Identificación Inequívoca (NUE):** Cada evidencia es marcada con un Número Único de Evidencia (NUE), una identificación numérica nacional compartida por todas las instituciones participantes (Carabineros, PDI, SML, etc.) que permite una trazabilidad completa desde el sitio del suceso hasta el juicio oral.
- **Sellado y Rotulado Físico:** El formulario posee una zona autoadhesiva en su reverso diseñada para sellar la boca del empaque o contenedor de la muestra. Este sellado garantiza la inaccesibilidad al elemento, permitiendo determinar a simple vista si ha existido alguna intromisión o manipulación indebida.
- **Registro Ininterrumpido de Custodios:** El R-FUCC identifica de forma completa a cada persona que toma contacto con la evidencia en segmentos denominados "eslabones". Cada custodio tiene la obligación legal de registrar de puño y letra su nombre, RUN, firma, fecha, hora, unidad y el motivo del traslado (peritaje, custodia o traslado).
- **Responsabilidad Individual:** El sistema establece una obligación de cuidado y vigilancia para cada funcionario; al firmar, el custodio se hace responsable de dar cuenta de cualquier manejo, alteración o daño que sufra el elemento mientras esté bajo su resguardo.
- **Protocolo de Apertura y Resellado:** Cuando es necesario analizar una especie, el contenedor nunca debe abrirse rompiendo el rótulo original, sino por un costado. Tras el análisis, se debe utilizar un "Sello de Evidencia" autoadhesivo específico, donde el funcionario debe registrar su identidad y el motivo por el cual abrió el empaque.

El sistema también contempla el uso de lengüetas autoadhesivas adicionales con el mismo NUE para identificar múltiples muestras de una misma naturaleza (como tubos de sangre) que van dentro de un contenedor secundario, asegurando que ninguna pieza se extravíe del conjunto.

Manipulación indebida

La manipulación indebida o la inobservancia de los protocolos del rótulo NUE (Número Único de Evidencia) y de la cadena de custodia conlleva una serie de sanciones y consecuencias que afectan tanto al funcionario como a la validez del proceso penal.

Las consecuencias se dividen en los siguientes ámbitos:

1. Responsabilidad Administrativa y Legal

- **Responsabilidad individual:** Cada persona que tiene la evidencia en su poder es responsable de su manejo y debe ser capaz de dar cuenta de todas las acciones realizadas con ella.
- **Sanciones para funcionarios:** El manejo incorrecto genera **responsabilidad legal y administrativa** para el miembro de la institución (Salud, Policías, SML, etc.) que asuma el rol de custodio.

- **Inexcusabilidad:** Las fuentes son enfáticas en señalar que el **desconocimiento de las normas** para el manejo de la cadena de custodia no exime de estas responsabilidades al funcionario.

2. Consecuencias Procesales (Impacto en la Prueba)

- **Exclusión de la evidencia:** Los procedimientos indebidos o la pérdida de integridad del sello pueden acarrear la **exclusión de la evidencia** del procedimiento penal.
- **Privación del valor probatorio:** Si se pierde la certeza sobre la trazabilidad o el estado original de la muestra, esta puede perder su valor en el juicio oral, ya que no se puede garantizar su autenticidad.
- **Revisión judicial:** Toda actividad policial relacionada con la evidencia es objeto de revisión por parte de jueces y defensores; las inobservancias generan **consecuencias jurídicas** que pueden invalidar la teoría del caso de la Fiscalía.

3. Deberes de Registro y Trazabilidad

Para evitar estas sanciones, el sistema impone reglas estrictas de manipulación:

- **Prohibición de reutilización:** Los embalajes y fajas que acompañan al NUE se consideran parte de la evidencia; una vez abiertos, **no deben ser desechados ni reutilizados**, sino resguardados junto con el elemento principal para demostrar su historial de integridad.
- **Identificación obligatoria:** Cada funcionario debe registrar de puño y letra su nombre, RUN, firma y el **motivo de la tenencia** en el formulario NUE para delimitar la responsabilidad individual en cada "eslabón" de la cadena.
- **Protocolo de error:** Si se comete un error al llenar el rótulo, el formulario debe ser invalidado con la palabra **"NULO"** y archivado según protocolo, en lugar de ser enmendado o borrado, para no levantar sospechas de manipulación.

Uso del NUE en evidencia digital

La aplicación del **Número Único de Evidencia (NUE)** en la evidencia digital sigue los mismos principios de trazabilidad que la evidencia física, aunque adaptados a la naturaleza intangible y volátil de los datos informáticos.

De acuerdo con las fuentes proporcionadas, su aplicación se desglosa en los siguientes puntos:

1. Aplicación al Soporte Físico y Contenedores

Dado que el **R-FUCC** es un documento físico con zonas autoadhesivas, este se utiliza para individualizar y sellar los dispositivos incautados:

- **Sellado de dispositivos:** Cuando se incautan soportes físicos (computadores, teléfonos, discos duros), estos deben ser embalados en contenedores adecuados (como bolsas antiestáticas) y el

rótulo con el NUE se utiliza para **sellar la boca del empaque**, garantizando su integridad física.

- **Identificación inequívoca:** El NUE permite rastrear el dispositivo desde su hallazgo en el sitio del suceso hasta su análisis en el laboratorio de criminalística.

2. Registro de Información Personal y Copias Digitales

Según la **Instrucción General FN N° 983-2024**, existe un protocolo específico para el manejo de información digital en investigaciones complejas:

- **Asignación de NUE a soportes digitales:** Cuando se extrae información que no reviste interés investigativo pero que podría afectar derechos fundamentales, esta debe ser guardada en un **soporte digital independiente** (como un pendrive o disco externo nuevo).
- **Custodia y registro:** A este nuevo soporte digital se le debe **asignar un NUE** y dejar constancia de sus fundamentos en la carpeta investigativa para asegurar su trazabilidad y control judicial.

3. Preservación de la Integridad (Forensia Digital)

El proceso técnico para que la evidencia asociada a un NUE sea válida en juicio implica etapas rigurosas:

- **Adquisición y Copia Forense:** Para no alterar la prueba original, se obtienen copias o imágenes forenses íntegras de la evidencia digital.
- **Fragilidad de la prueba:** Debido a que una mala manipulación puede llevar a la exclusión de la prueba, el perito debe asegurar que la cadena de custodia (vinculada al NUE) certifique que los datos analizados no han sido modificados desde su extracción.

4. Relación con Proveedores de Servicios

En el marco de la **Ley N° 21.459 sobre delitos informáticos**, el Ministerio Público puede solicitar a los proveedores de servicios la **preservación provisoria** de datos específicos. Aunque el NUE se asocia habitualmente a especies materiales, la información obtenida de estas solicitudes judiciales también se incorpora al sistema de cadena de custodia para garantizar su autenticidad.

En resumen, el rótulo NUE se aplica físicamente sobre los **contenedores de los dispositivos** y, administrativamente, se asigna a los **soportes de almacenamiento** que contienen las extracciones o copias forenses de la información digital.

De acuerdo con el Código Procesal Penal chileno (artículos 83 y 85) y el Manual de Primeras Diligencias de la Fiscalía, las policías (Carabineros y PDI) poseen una serie de facultades autónomas que deben ejercer sin necesidad de recibir instrucciones particulares previas de un fiscal.

Las principales facultades en el contexto del sitio del suceso son:

- **Prestar auxilio a la víctima:** Esta es la actuación primordial y busca realizar todas las acciones necesarias para preservar la vida, salud y seguridad del ofendido.

- **Resguardar el sitio del suceso:** Las policías tienen el deber de preservar los lugares donde se cometió un delito o existan señales de este, ya sean abiertos, cerrados, públicos o privados. Esto implica su inmediata clausura o aislamiento, impedir el acceso a personas ajenas y evitar que se alteren, remuevan o borren rastros, vestigios o instrumentos del hecho.
- **Recoger y conservar evidencia:** El personal policial experto debe recoger, identificar y conservar bajo sello (cadena de custodia) los objetos, documentos o instrumentos que parezcan haber servido para la comisión del delito. En localidades donde no exista personal experto y la evidencia corra riesgo de desaparecer, el personal que llegue primero debe recogerla y guardarla.
- **Practicar la detención en flagrancia:** Es una obligación detener a quienes sean sorprendidos cometiendo un delito, hayan acabado de cometerlo o sean señalados por la víctima o testigos en un tiempo inmediato.
- **Identificar testigos y consignar declaraciones:** Deben individualizar a los testigos y registrar las declaraciones que estos presten voluntariamente en casos de flagrancia, mientras se resguarda el sitio o al recibir una denuncia.
- **Realizar controles de identidad:** Bajo el artículo 85, pueden solicitar la identificación de personas en casos fundados donde existan indicios de comisión de delito o si el sujeto oculta su identidad (emboce).
- **Entrada y registro en lugares cerrados:** Pueden ingresar sin orden previa en caso de persecución actual del imputado o cuando desde el interior se escuchen llamadas de auxilio o signos evidentes de que se está cometiendo un delito o destruyendo evidencia.
- **Recibir denuncias del público:** Tienen la facultad de recibir denuncias por cualquier medio y dar cuenta inmediata a la fiscalía.

Estas actuaciones deben ser informadas al Ministerio Público de manera ágil y expedita, dejando constancia detallada en el parte policial de las circunstancias y de la individualización de los funcionarios que llevaron a cabo las diligencias.

Investigaciones Penales y Persecución Estratégica

La investigación penal en Chile es dirigida por el Ministerio Público, que ejerce la conducción funcional de las policías para asegurar que las diligencias se ajusten a una estrategia jurídica clara.²

Rol del Ministerio Público y las Policías

Mientras las policías ejecutan las diligencias de campo y peritajes técnicos, los fiscales diseñan la teoría del caso y definen la ruta de búsqueda de evidencias que se transformarán en pruebas.³ Esta relación operativa se ha fortalecido mediante manuales de "Primeras Diligencias" que estandarizan las actuaciones ante delitos de alta frecuencia y complejidad.²³

Diligencias Investigativas en Homicidios y Secuestros

En delitos graves, las diligencias se vuelven altamente especializadas. Para homicidios, el levantamiento patrimonial de los sospechosos y la revisión de causas previas de la víctima son ahora diligencias estándar para determinar si el móvil está vinculado a venganzas o disputas territoriales.²⁶ En el caso de secuestros, el análisis de tráfico telefónico y la geolocalización de antenas celulares son críticos para identificar los lugares de cautiverio y los movimientos de los captores.²⁴ El Ministerio Público también aplica guías específicas para investigar muertes potencialmente ilícitas bajo estándares internacionales como el Protocolo de Minnesota.²⁷

Las diligencias investigativas para abordar delitos de alta complejidad como los homicidios y secuestros se dividen fundamentalmente en actuaciones de campo, análisis de laboratorio y medidas intrusivas, coordinadas bajo estándares científicos y legales rigurosos. En el sistema chileno, estas labores son articuladas por equipos especializados como los Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) y el SACFI.

A continuación, se detallan los tipos de diligencias según las fuentes:

1. Criminalística de Campo (Sitio del Suceso)

Es la fase inicial y crítica donde se busca transformar los indicios en pruebas válidas para el juicio. Las diligencias fundamentales incluyen:

- Protección y aislamiento: Clausura inmediata del lugar para evitar la alteración o pérdida de rastros.
- Inspección ocular: Observación sistemática y detallada para identificar todos los indicios relevantes (objetos, armas, huellas).
- Fijación de la escena: Registro del estado original mediante fotografía, planimetría y video.
- Levantamiento y embalaje: Recolección de evidencia física bajo protocolos de cadena de custodia para garantizar su integridad y autenticidad.

- **Identificación de testigos:** Consignar las declaraciones prestadas voluntariamente por quienes presenciaron el hecho o posean antecedentes útiles.

2. Medidas Intrusivas y Técnicas Especiales

Debido a que afectan derechos fundamentales, estas diligencias requieren generalmente autorización judicial previa y son clave en la desarticulación de bandas de secuestradores:

- **Interceptación de comunicaciones:** Grabación de llamadas telefónicas u otras formas de telecomunicación bajo sospechas fundadas.
- **Entrada y registro:** Allanamiento de lugares cerrados para la búsqueda del imputado o de medios de prueba.
- **Incautación de evidencia digital:** Acceso a correos electrónicos, dispositivos informáticos y almacenamiento en la nube, resguardando la forensia digital.
- **Agentes encubiertos:** Infiltración de funcionarios en organizaciones criminales para obtener información directa sobre la preparación o comisión de delitos.

3. Diligencias de Laboratorio y Especializadas

Una vez recolectados los indicios, se procesan en laboratorios acreditados para obtener evidencias concluyentes:

- **Autopsias y Patología Forense:** Realizadas por el Servicio Médico Legal para determinar la causa y el mecanismo de muerte en homicidios.
- **Balística:** Análisis de armas, vainas y proyectiles para vincular un arma específica con uno o varios sitios de suceso.
- **Genética Forense (ADN):** Establecimiento de perfiles biológicos a partir de fluidos, pelos o restos óseos para identificar a víctimas o victimarios.
- **Lofoscopia:** Cotejo de huellas dactilares mediante el sistema AFIS para una identificación infalible.
- **Análisis financiero y contable:** Diligencia esencial en el crimen organizado para rastrear el flujo de capitales y desarticular la estructura económica de las bandas.

4. Reconstrucción y Metodologías Avanzadas

- **Reconstrucción de los hechos:** Estudio de los indicios para determinar científicamente la mecánica del suceso y las maniobras empleadas.
- **Análisis de inteligencia y vínculos:** Uso de software especializado (como IBM i2) para mapear jerarquías y redes de comunicación entre delincuentes.

- **Entrevistas Investigativas Videogradas:** Aplicadas a víctimas vulnerables (como menores de edad) para obtener testimonios válidos evitando la revictimización.

Estas diligencias permiten que la fiscalía pase de una investigación reactiva a una proactiva, centrada en la identificación de sujetos prolíficos y mercados criminales.

El Delito de Lavado de Activos en Chile

El lavado de activos (Ley 19.913) es la herramienta clave para golpear la base financiera del crimen organizado. Los fiscales deben iniciar investigaciones patrimoniales paralelas a los delitos base (narcotráfico, secuestro, armas) para identificar las ganancias ilícitas. La relación con la Unidad de Análisis Financiero (UAF) es fundamental; a través del sistema cifrado HERMES, se intercambia información sobre operaciones sospechosas y reportes de transacciones en efectivo que superen los 10.000 dólares.

Las medidas cautelares reales, como la incautación de bienes y el congelamiento de cuentas sin comunicación previa al afectado (Art. 33 de la Ley 19.913), buscan asegurar el comiso definitivo y la reparación de las víctimas.²⁹ El secreto de estas investigaciones es reforzado, prohibiéndose la entrega de copias de informes de la UAF a los intervinientes para evitar el entorpecimiento de las diligencias.²⁹

Las características y el tratamiento institucional de este delito, según las fuentes, son los siguientes:

1. Persecución Penal Especializada

La Fiscalía de Chile aborda este fenómeno a través de unidades de alta especialización debido a su naturaleza transregional y su vínculo con el crimen organizado:

- **UCOD:** Es la **Unidad Especializada en Crimen Organizado**, Tráfico Ilícito de Drogas, Homicidios y Lavado de Activos encargada de asesorar en estas investigaciones. Surge luego de la fusión de la Unidad de Drogas y la de Crimen Organizado y Lavado de Activos asociado, con el objetivo de reunir en una sola entidad los principales fenómenos criminales cuyas acciones suponen la existencia de una organización criminal.

Entre sus principales funciones destaca la de asesorar, apoyar y colaborar en investigaciones de delitos cometidos por bandas, asociaciones u organizaciones criminales, en el contexto de mercados ilícitos, considerando entre ellos el homicidio, tráfico ilícito de drogas, armas y personas, el secuestro extorsivo, delitos contra la propiedad y patrimoniales, delitos terroristas y de la Ley de Seguridad del Estado, junto al lavado de activos derivado de éstos.

Entre los desafíos de la UCOD está la creación, junto a la División de Estudios, de grupos dedicados a las primeras respuestas a homicidios, al tráfico de drogas portuario, delitos asociados a la migración, fenómeno de las armas asociado a las organizaciones criminales, lavado de activos, además de mantener un registro de las organizaciones criminales nacionales e internacionales que estén operando en el país.

- **Fiscalía Supraterritorial:** Esta entidad interviene en casos de lavado de activos a gran escala que trascienden las fronteras regionales.

La ley orgánica del Ministerio Público establece que la Fiscalía Supraterritorial debe encabezar la investigación de delitos en los cuales existan antecedentes de la intervención de asociaciones delictivas o criminales. También se hará cargo cuando los hechos requieran una dirección supraterritorial o transnacional de la investigación (hechos que se cometen en más de una región y aquellos en los que hay ramificaciones internacionales). También cuando se trate de delitos cometidos en territorio nacional en los que hayan participado asociaciones delictivas o criminales transnacionales sin presencia en dos o más regiones del país, pero que por su naturaleza o complejidad hagan necesario una dirección supraterritorial o transnacional de la investigación.

2. Metodología de Análisis Criminal

El análisis de este delito requiere competencias técnicas específicas en el área **financiera, patrimonial y contable**. El enfoque estratégico del analista criminal se centra en:

- **Detección de operaciones sospechosas:** Identificar movimientos inusuales de dinero que no coincidan con el perfil económico del sujeto.
- **Rastreo de flujos financieros:** Seguir la ruta del dinero para encontrar su origen ilícito.
- **Identificación de testaferros:** Localizar a las personas o sociedades lícitas utilizadas como fachada para ocultar el patrimonio de las bandas criminales.

3. Relación con Delitos Antecedentes

El lavado de activos no ocurre de forma aislada, sino que requiere de un **ilícito antecedente** que genere las ganancias que se pretenden blanquear.

- Tradicionalmente se asocia al **tráfico ilícito de drogas** (Ley N° 20.000) y al crimen organizado.
- A partir del 20 de diciembre de 2022, con la entrada en vigencia de la **Ley N° 21.459**, los **delitos informáticos** también son considerados oficialmente como ilícitos antecedentes para el lavado de activos.

Como hemos conversado anteriormente, la identificación de **patrones delictuales** y el uso de herramientas como la **inteligencia de vínculos** (por ejemplo, IBM i2) son fundamentales para que los analistas mapeen las jerarquías y las conexiones económicas de estas redes criminales.

Unidad de Análisis Financiero

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) desempeña un papel fundamental en el sistema de justicia chileno como la entidad encargada de prevenir y combatir el lavado de activos, habiendo sido creada específicamente por la Ley N° 19.913.

Según los documentos, su rol en la persecución de activos se articula a través de las siguientes funciones y estrategias:

1. Marco Legal y Detección de Operaciones

La UAF opera bajo la Ley N° 19.913, que establece el marco normativo para perseguir el blanqueo de

capitales y regula la detección de operaciones sospechosas. Su labor permite identificar movimientos inusuales de dinero que no guardan relación con el perfil económico de los sujetos investigados.

2. Desarticulación de la Estructura Económica

El enfoque principal de la UAF, en conjunto con el Ministerio Público, es dismantelar la base financiera de las bandas criminales. Para ello, se hace un énfasis crítico en:

- **Sistema de comiso:** Se busca la requisición de las ganancias patrimoniales obtenidas de forma indebida, incluyendo las utilidades generadas por dichos bienes.
- **Rastreo de flujos financieros:** La labor técnica permite seguir la "ruta del dinero" para encontrar su origen ilícito.
- **Identificación de testaferros:** Se especializa en localizar a personas o sociedades lícitas que son utilizadas como fachada para ocultar el patrimonio criminal.

3. Coordinación Interinstitucional

La UAF es una pieza clave en el ecosistema de persecución penal, colaborando estrechamente con:

- **La Fiscalía Nacional:** Especialmente con la UCOD (Unidad Especializada en Crimen Organizado, Tráfico Ilícito de Drogas, Homicidios y Lavado de Activos), que asesora estas investigaciones de alta complejidad.
- **Analistas Criminales:** Quienes utilizan datos financieros, patrimoniales y contables proporcionados o analizados bajo este marco para construir la teoría del caso en investigaciones supraterritoriales.

4. Vinculación con Delitos Antecedentes

Su papel es vital para conectar el lavado de activos con sus delitos base. Además del narcotráfico, desde diciembre de 2022, la Ley N° 21.459 permite que los delitos informáticos sean considerados oficialmente como ilícitos antecedentes para el lavado de activos, ampliando el espectro de acción de la UAF en el entorno digital.

Análisis Financiero

El **análisis financiero y contable** es una herramienta estratégica indispensable para desarticular la estructura económica de las organizaciones criminales, permitiendo identificar redes que superan la simple ejecución material de un delito. A continuación, se detalla cómo esta técnica facilita el mapeo de jerarquías y el funcionamiento de las nuevas reglas de comiso:

1. Mapeo de Jerarquías mediante Análisis Financiero

El análisis de datos financieros y patrimoniales permite a los analistas criminales realizar una

inteligencia de vínculos que revela la organización interna de las bandas.

- **Identificación de roles:** Al rastrear la "ruta del dinero", los analistas pueden distinguir entre los ejecutores materiales y los facilitadores, testaferros y líderes que controlan los activos ilícitos.
- **Detección de fachadas:** El examen contable permite localizar sociedades lícitas utilizadas como pantalla para ocultar ingresos de origen criminal, lo que ayuda a mapear cómo la organización se inserta en el sistema legal.
- **Visualización de redes:** El uso de software especializado (como IBM i2) permite transformar estos flujos de capital en diagramas que muestran las jerarquías de mando y los flujos de comunicación dentro de la estructura delictiva.
- **Operaciones sospechosas:** El análisis técnico detecta movimientos inusuales de dinero que no coinciden con el perfil económico del sujeto, permitiendo inferir su nivel de participación en la organización.

2. Nuevas Reglas de Comiso por Equivalencia

El sistema de justicia penal en Chile ha actualizado sus normativas (con énfasis en leyes como la N° 21.459 y N° 20.000) para incluir sistemas de comiso más agresivos que ataquen el patrimonio delictual.

- **Comiso Propio Ampliado:** Esta regla faculta al Estado para requisar no solo los instrumentos y efectos directos del delito, sino también las utilidades y ganancias patrimoniales obtenidas de forma indebida.
- **Comiso por Valor Equivalente (Comiso Impropio):** Es una de las innovaciones más importantes; permite que, si no es posible incautar o enajenar las especies originales del delito, el tribunal ordene el pago de una suma de dinero equivalente.
- **Aplicación sobre el patrimonio:** Esta requisición por valor equivalente se aplica directamente sobre el patrimonio de los condenados, funcionando como una pena conjunta que asegura que el infractor no mantenga los beneficios económicos del crimen.
- **Destrucción de evidencia nociva:** Si la naturaleza de la información o los instrumentos incautados (como software malicioso) impide su venta a terceros, la ley también contempla su destrucción total o parcial.

Estas herramientas permiten que la fiscalía pase de una persecución reactiva de "caso a caso" a una estrategia de desarticulación de mercados delictuales basada en la realidad económica del crimen organizado.

Equipos Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH)

La creación de los equipos ECOH representa la respuesta institucional más significativa de la Fiscalía de Chile frente a la nueva criminalidad. Este programa nace para superar la lentitud de los modelos tradicionales ante delitos violentos complejos cometidos por bandas organizadas.

La implementación de los Equipos contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) en Chile es el resultado de una transformación profunda en la arquitectura del sistema de justicia penal, diseñada para transitar desde una investigación tradicional "caso a caso" hacia un modelo de persecución penal estratégica y científica.

A continuación, se detalla la historia y el marco de su implementación:

1. Antecedentes y Marco Legal

El origen de estos equipos especializados se vincula estrechamente con la promulgación de la Ley 20.861 de Fortalecimiento del Ministerio Público sobre la ley 19.640 de agosto de 2015. Esta ley permitió la creación del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI), el cual introdujo las herramientas metodológicas de análisis de mercados delictuales y estructuras criminales que sirven de base operativa para los equipos ECOH.

2. Evolución del Modelo de Persecución

La implementación de los ECOH responde a un cambio de paradigma ante la aparición de una criminalidad más compleja, dinámica y con mayor capacidad de adaptación. Los hitos clave en este proceso incluyen:

- **Gestión por Focos:** El SACFI comenzó a agrupar casos por modus operandi, perfiles y estructuras criminales, lo que permitió identificar la necesidad de equipos que intervinieran de forma inmediata en delitos de sangre vinculados a estas bandas.
- **Intervención Temprana:** A diferencia de las unidades antiguas, los equipos ECOH fueron diseñados para una presencia inmediata en el sitio del suceso, permitiendo una recolección de evidencia más eficaz y la identificación de patrones de violencia desde las primeras horas del delito.
- **Fiscalía Supraterritorial (2025):** Un hito reciente en esta trayectoria es la creación de la Fiscalía Supraterritorial, diseñada para coordinar a estos equipos en investigaciones que trascienden las fronteras regionales, como el crimen organizado transnacional.

3. Componentes y Estructura Técnica

Durante su implementación, se definió que los equipos ECOH debían sostenerse sobre una tríada de competencias:

- **Multidisciplinariedad:** Integración de fiscales especializados, analistas criminales y profesionales expertos en fenomenología criminal [1415 (Reporte Técnico)].
- **Uso de Inteligencia y Tecnología:** Empleo de software de inteligencia de vínculos (como IBM i2) para mapear jerarquías y herramientas de georreferenciación (GIS) para detectar zonas calientes de homicidios.
- **Coordinación Policial:** Establecimiento de equipos de trabajo permanentes con Carabineros y la PDI bajo un estricto estándar investigativo.

4. Objetivos y Alcances Actuales

En la actualidad, la implementación de los ECOH busca no solo la detención de autores materiales, sino la **desarticulación de la estructura económica de las bandas**, trabajando en conjunto con la Unidad Especializada en Crimen Organizado, Tráfico Ilícito de Drogas, Homicidios y Lavado de Activos (**UCOD**). Este modelo es parte fundamental del Plan Estratégico Institucional 2016-2022 y sus actualizaciones, que priorizan la eficacia en la persecución de delitos de mayor connotación social.

Historia, Concepto y Alcances del Programa

Implementados a finales de 2023 bajo el marco del plan gubernamental "Calle sin Violencia", los equipos ECOH operan como fuerzas de tarea de reacción temprana. Su misión es aumentar la tasa de imputados conocidos y formalizados, interviniendo en las primeras horas tras un homicidio o secuestro vinculado a organizaciones criminales.

Conformación y Principios Estratégicos

Los equipos ECOH tienen una estructura multidisciplinaria que incluye fiscales especializados, analistas criminales, abogados y psicólogos para atención de víctimas. Sus principios de actuación se basan en la inmediatez, la presencia física del fiscal en el sitio del suceso y la articulación técnica con las brigadas especializadas de las policías. Esta integración permite que el análisis criminal se realice "en caliente", cruzando información residual de otras causas para orientar las primeras detenciones.

Objetivos y Resultados de la Evaluación Inicial

El objetivo principal de ECOH es mejorar la eficacia de la persecución penal en los casos de mayor connotación social. Los resultados del primer año de funcionamiento han sido calificados como positivos por las autoridades institucionales.

Entre los objetivos de este proyecto se encuentran la obtención de mayores índices de identificación de imputados, la mejora en la recopilación de pruebas y/o antecedentes relacionados

a la comisión de delitos de homicidio, secuestros y delitos conexos, el fortalecimiento de los procesos relacionados con la contención y apoyo temprano de víctimas y testigos y generar mejores niveles de coordinación entre todos los actores que intervienen en el proceso. Ello, a través de un trabajo acucioso enfocado en la obtención y levantamiento de antecedentes relevantes desde las primeras noticias de ocurridos los hechos, generando y promoviendo la interacción entre todos los actores que intervienen en la investigación del delito.

Indicador de Gestión (2024)	Variación Respecto a Modelo Anterior
Formalización en Homicidios	Incremento del 48,2% en la tasa de imputados formalizados.
Identificación de Autores	Aumento del 19,9% en casos con al menos un imputado conocido.
Formalización en Secuestros	Alza del 50,6% en el total de personas formalizadas por este delito.
Prisiones Preventivas	Aumento superior al 53% tanto en homicidios como en secuestros.

Estos datos demuestran que la intervención temprana y el análisis criminal aplicado reducen la impunidad y permiten un abordaje integral de los fenómenos delictivos, dejando atrás la fragmentación de las investigaciones.

Metodología de trabajo

La metodología de trabajo en focos, aplicada por los equipos **ECOH** en conjunto con el **SACFI**, se aleja de la investigación tradicional "caso a caso" para centrarse en una **persecución penal estratégica** basada en agrupaciones de delitos con características comunes.

Esta metodología se estructura en las siguientes etapas y componentes fundamentales:

1. Diagnóstico y Detección del Problema

- **Diagnóstico de Criminalidad Regional:** Se realiza anualmente para identificar los "nudos críticos" de criminalidad en un territorio específico, priorizando los delitos según la realidad local.
- **Identificación de Patrones:** Los analistas criminales revisan fuentes abiertas y cerradas para detectar **patrones delictuales**, series de casos o estructuras criminales reconocibles basándose en el **modus operandi**, perfiles de sospechosos o concentración geográfica.

2. Declaración del Foco Investigativo

- **Propuesta y Resolución:** El Fiscal Jefe de Focos propone la creación de un foco al **Fiscal**

Regional, quien es el responsable de aprobarlo y declararlo mediante una resolución formal.

- **Selección de Casos:** Un foco investigativo agrupa delitos que comparten elementos comunes (como el bien sustraído, el tipo de víctima o el lugar), lo que permite tratarlos como un fenómeno global en lugar de incidentes aislados.

3. Ejecución del Plan de Persecución Penal

- **Plan Estratégico:** Una vez declarado el foco, se diseña un **Plan de Persecución Penal** con objetivos y resultados determinados.
- **Sujetos Prolíficos:** Se utiliza la lógica de la "Regla de Pareto" para identificar y priorizar la persecución de **delincuentes prolíficos**, que son el pequeño porcentaje de infractores responsables de la mayoría de los delitos en una zona.
- **Coordinación Policial:** Se establecen equipos de trabajo permanentes con Carabineros de Chile y la PDI para ejecutar diligencias bajo un **estricto estándar investigativo**.

4. Vínculo con la Comunidad y Recolección de Información

- **Información Residual y Denuncias:** Se fomenta el contacto directo con víctimas y actores sociales para recolectar información que no llega por canales oficiales, lo que ayuda a reducir la **cifra negra** del delito y a orientar las diligencias.

5. Evaluación y Retroalimentación

- **Estudio de Impacto:** Se analizan los resultados de las intervenciones para determinar qué estrategias fueron efectivas, consolidando las **buenas prácticas** y retroalimentando el ciclo para futuros focos.

En resumen, esta metodología permite a los equipos ECOH y SACFI abordar los **mercados delictuales** y desarticular bandas complejas mediante el uso intensivo de la tecnología y el análisis de datos, aumentando la eficacia del sistema de justicia penal.

La metodología de trabajo por focos investigativos es un modelo de persecución penal estratégica y científica que se aleja de la investigación tradicional "caso a caso" para centrarse en el análisis de mercados delictuales y estructuras criminales. Se basa principalmente en el funcionamiento del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI), el cual busca identificar agrupaciones de delitos que comparten elementos comunes como el modus operandi, perfiles de sospechosos o una alta concentración geográfica.

Este proceso se desarrolla a través de las siguientes etapas y pilares fundamentales:

- **Diagnóstico y Priorización:** Cada año se elabora un Reporte de Diagnóstico Delictivo Regional para identificar los "nudos críticos" de criminalidad en un territorio, lo que permite al Fiscal Regional dictar una resolución para priorizar los delitos que serán analizados.

- **Declaración del Foco:** Un foco se constituye formalmente cuando el análisis de datos permite detectar patrones, tendencias o series delictivas recurrentes, permitiendo que la persecución penal sea proactiva en lugar de meramente reactiva.
- **Identificación de Sujetos Prolíficos:** La metodología aplica la Regla de Pareto (20/80) para identificar a un pequeño grupo de delincuentes que suelen ser responsables de la gran mayoría de los delitos en una zona, priorizando su persecución para desarticular el mercado delictual.
- **Estructura Multidisciplinaria:** El sistema organiza el trabajo en dos áreas: una Unidad de Análisis Criminal, compuesta por analistas que gestionan información de fuentes abiertas y cerradas, y una Unidad de Focos Investigativos, integrada por fiscales adjuntos que dirigen la investigación bajo un estricto estándar investigativo.
- **Vinculación con Actores Clave:** El modelo se sustenta en una estrecha relación operativa con las policías y una comunicación constante con las víctimas y la comunidad, facilitando la recolección de información residual y mejorando la calidad de la persecución penal.

El objetivo final de esta metodología es transformar los datos en conocimiento útil e instrumental que permita a los fiscales tomar decisiones estratégicas para desarticular bandas, reducir la victimización y distribuir eficientemente los recursos.

Propuesta de Fuentes de Profundización

Para los profesionales del área que requieran profundizar en los temas expuestos, se recomienda la consulta de las siguientes fuentes oficiales y técnicas:

- **Ministerio Público de Chile - División de Estudios:** Publica anualmente el "Reporte Anual de Homicidios" y el "Informe Nacional de Secuestros", los cuales contienen el desglose estadístico y la caracterización de imputados y víctimas.¹²
- **Plataforma ECOH (fiscaliadechile.cl/quienes-somos/ECOH):** Repositorio de información sobre la implementación, objetivos y resultados regionales de los Equipos Contra el Crimen Organizado.³³
- **Unidad de Análisis Financiero (UAF):** Guías y circulares sobre tipologías de lavado de activos y obligaciones de reporte para entidades financieras y otros sujetos obligados.³¹
- **Subsecretaría de Prevención del Delito:** Acceso a los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) y al Informe Nacional de Víctimas de Homicidios Consumados, esenciales para el análisis de percepción y cifra negra.¹³
- **Manual de Primeras Diligencias (Fiscalía Nacional):** Documento técnico que establece los protocolos obligatorios para las policías en el tratamiento del sitio del suceso y la recolección de evidencia.²³
- **Fundación Paz Ciudadana:** Publicaciones sobre criminología ambiental, análisis de umbral y metodologías de patrullaje preventivo basado en evidencia.¹

Este marco conceptual y operativo constituye la base sobre la cual el Ministerio Público de Chile proyecta su acción para enfrentar los desafíos de seguridad del siglo XXI, reafirmando que solo mediante un análisis criminal riguroso y una investigación penal estratégica es posible garantizar la justicia y la protección de los ciudadanos frente al crimen organizado.

Obras citadas

1. Fundamentos del análisis delictual | Paz Ciudadana, fecha de acceso: enero 31, 2026, <https://pazciudadana.cl/wp-content/uploads/2019/01/taller-1-fundamentos-analisis-delictual.pdf>
2. Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos | Web Fiscalía de Chile, fecha de acceso: enero 31, 2026, <https://www.fiscaliadechile.cl/persecucion-penal/sistema-de-analisis-criminal>
3. Introducción al Análisis Criminal Investigativo | Paz Ciudadana, fecha de acceso: enero 31, 2026, <https://pazciudadana.cl/wp-content/uploads/2019/01/taller-6-introduccion-al-analisis-criminal-investigativo.pdf>
4. REGLAMENTO DEL SISTEMA DE ANÁLISIS CRIMINAL Y FOCOS INVESTIGATIVOS1 - Ministerio Público, fecha de acceso: enero 31, 2026, https://www.fiscaliadechile.cl/sites/default/files/documentos/_Reglamento_Sistema_Analisis_Criminal_Focos_Investigativos.pdf

5. MANUAL DE ANÁLISIS CRIMINAL PARA OBSERVATORIOS ... - IACA, fecha de acceso: enero 31, 2026,
<http://iacachile.cl/wp-content/uploads/2021/06/Manual-de-analisis-criminal-y-observatorios-locales-2016.pdf>
6. EVALUACIÓN DE IMPACTO PATRULLAJE PREVENTIVO DE CARABINEROS DE CHILE EN ÁREAS PRIORIZADAS - Dipres, fecha de acceso: enero 31, 2026,
https://www.dipres.gob.cl/597/articles-341573_informe_final.pdf
7. Sistema de Análisis Delictual y Focos Investigativos - SACFI, fecha de acceso: enero 31, 2026,
https://webimages.iadb.org/Drupal_panthreon/2018-11/2%20Maria%20F.%20SACFI%20presen-taci%C3%B3n%20semana%20seguridad.pdf?s79K8O9FE6UNPtJROgRhIG6ilA8izsWJ=
8. POLITICA DE SEGURIDAD PUBLICA DIGITAL - Ministerio de ..., fecha de acceso: enero 31, 2026,
<https://minsegpublica.cl/wp-content/uploads/2025/10/POLITICA-DE-SEGURIDAD-PUBLICA-DIGITAL.pdf>
9. Informe de Crimen Organizado en Chile 2025 revela aumento de secuestros y disminución de homicidios - BioBioChile, fecha de acceso: enero 31, 2026,
<https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2025/10/24/informe-de-crimen-organizado-en-chile-2025-revela-aumento-de-secuestros-y-disminucion-de-homicidios.shtml>
10. Crimen Organizado en Chile - Ministerio Público, fecha de acceso: enero 31, 2026,
https://www.fiscaliadechile.cl/sites/default/files/documentos/InformeCrimenOrganizado_%20FINAL.pdf
11. Detección de Patrones Criminales mediante el Análisis de Umbral - YouTube, fecha de acceso: enero 31, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=8BhU6cOtWDE>
12. REPORTE ANUAL 2024: HOMICIDIOS EN CHILE - Ministerio Público, fecha de acceso: enero 31, 2026,
https://www.fiscaliadechile.cl/sites/default/files/documentos/REPORTE%20ANUAL%20HOMICIDIOS%202024_FINAL_28.08.pdf
13. INFORME NACIONAL DE VÍCTIMAS DE HOMICIDIOS CONSUMADOS EN CHILE - El Mostrador, fecha de acceso: enero 31, 2026,
<https://media-front.elmostrador.cl/2025/04/31-03-2025-Informe-de-Vi%C3%93ctimas-de-Homicidios-Consumados-2024-V6-1.pdf>
14. Fiscalía Nacional presenta Informe de Secuestros 2024 - Ministerio Público, fecha de acceso: enero 31, 2026,
<https://www.fiscaliadechile.cl/actualidad/noticias/nacionales/fiscalia-nacional-presenta-informe-de-secuestros-2024>
15. Fenómenos criminales - SECUESTROS - Ministerio Público, fecha de acceso: enero 31, 2026,
https://www.fiscaliadechile.cl/sites/default/files/documentos/InformeSecuestro_v6.pdf
16. Organized crime is consolidating in Chile: homicides are down, but kidnappings are up., fecha de acceso: enero 31, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=9pU8uopQwL0>
17. Ministro de Seguridad Pública dio a conocer los resultados del Informe Nacional de Homicidios Consumados en Chile 2024 - SPD, fecha de acceso: enero 31, 2026,
<https://spd-archivo.subprevenciondeldelito.gob.cl/noticia/ministro-de-seguridad-publica-dio-a-conocer-los-resultados-del-informe-nacional-de-homicidios-consumados-en-chile-2024/>
18. ¿Cuáles son las cifras oficiales de los homicidios en Chile?, fecha de acceso: enero 31, 2026,
<https://radio.uchile.cl/2025/12/10/cuales-son-las-cifras-oficiales-de-los-homicidios-en-chile/>

19. Informe de Fiscalía: Secuestros registran alza de 136% en una década, impulsados por el crimen organizado - Ex-Ante, fecha de acceso: enero 31, 2026, <https://www.ex-ante.cl/fiscalia-informe-muestra-alza-de-136-de-los-secuestros-en-una-decada-impulsada-por-el-crimen-organizado/>
20. DOCUMENTO DE DISCUSIÓN - Chile21 - Fundacion Chile 21, fecha de acceso: enero 31, 2026, <https://chile21.cl/wp-content/uploads/2025/06/DOCUMENTO-DE-DISCUSION-Chile21-1.pdf>
21. Crimen Organizado y Migración - World Refugee and Migration Council, fecha de acceso: enero 31, 2026, https://wrmcouncil.org/wp-content/uploads/2025/03/Crimen-organizado-y-migracion-documento-de-trabajo-Sep2024_ES.pdf
22. Sitio de Suceso | PDF | Policía | Derecho penal - Scribd, fecha de acceso: enero 31, 2026, <https://es.scribd.com/document/45854800/Sitio-de-Suceso>
23. Untitled - Ministerio Público, fecha de acceso: enero 31, 2026, https://www.fiscaliadechile.cl/sites/default/files/documentos/manual_de_primeras_diligencias_version_final.pdf
24. Primeras Diligencias - PDI, fecha de acceso: enero 31, 2026, https://www.pdichile.cl/docs/default-source/default-document-library/primeras-diligencias5eacb9479a6940f592c703d7b9bb43d8.pdf?sfvrsn=a6984eed_2
25. PERSECUCIÓN PENAL DE DELITOS COMPLEJOS: CHILE, fecha de acceso: enero 31, 2026, <https://www.pensamientopenal.com.ar/system/files/2018/04/doctrina46438.pdf>
26. 20 VII. Diligencias de la investigación y actuaciones judiciales Respecto de la investigación penal dirigida exclusivamente po - Academia Judicial, fecha de acceso: enero 31, 2026, <https://academiajudicial.cl/wp-content/uploads/2024/06/5.pdf>
27. Guía de Diligencias Investigativas, Violencia Institucional | Web Fiscalía de Chile, fecha de acceso: enero 31, 2026, <https://www.fiscaliadechile.cl/node/43252>
28. GUÍA DE DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS - Ministerio Público Fiscal, fecha de acceso: enero 31, 2026, https://www.mpf.gob.ar/procuvin/files/2024/09/Guia-de-Diligencias-Investigativas_Violencia-Institucional-MBC-y-Desaparicion-Forzada-002.pdf
29. FISCALÍA - Ministerio Público, fecha de acceso: enero 31, 2026, <https://www.fiscaliadechile.cl/sites/default/files/documentos/Oficio%20FN%20N%C2%B0%20101-2025%20Lavado%20de%20activos.pdf>
30. oficio fn n° 77/2019 - Ministerio Público, fecha de acceso: enero 31, 2026, https://www.fiscaliadechile.cl/sites/default/files/documentos/FN_77_2019_Inst_Lavado_dinero.pdf
31. Manual de Prevención y Detección de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo - CMF, fecha de acceso: enero 31, 2026, https://www.cmfchile.cl/institucional/inc/despliega_manual_manejo_info.php?nombre_archivo=MMI_20190605_131237_76945436.pdf
32. Fiscalía entrega resultados del primer año de ECOH - YouTube, fecha de acceso: enero 31, 2026, <https://www.youtube.com/watch?v=-r6DvfB1Y-U>
33. Equipos de Crimen Organizado y Homicidios ECOH | Web Fiscalía ..., fecha de acceso: enero 31, 2026, <https://www.fiscaliadechile.cl/quienes-somos/ECOH>
34. Fiscalía entrega positivos resultados del primer año de ECOH - Ministerio Público, fecha de acceso: enero 31, 2026,

<https://www.fiscaliadechile.cl/actualidad/noticias/nacionales/fiscalia-entrega-positivos-resultados-del-primer-ano-de-ecoh>

35. Ley 19913 - Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - BCN, fecha de acceso: enero 31, 2026, <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=219119>
36. Ministerio de Seguridad Pública e INE presentaron los resultados de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana (ENUSC) 2024, fecha de acceso: enero 31, 2026, [https://www.ine.gob.cl/sala-de-prensa/prensa/general/noticia/2025/07/07/subsecretar%C3%A1da-de-prevenci%C3%B3n-del-delito-e-ine-presentan-los-resultados-de-la-encuesta-nacional-urbana-de-seguridad-ciudadana-\(enusc\)-2024](https://www.ine.gob.cl/sala-de-prensa/prensa/general/noticia/2025/07/07/subsecretar%C3%A1da-de-prevenci%C3%B3n-del-delito-e-ine-presentan-los-resultados-de-la-encuesta-nacional-urbana-de-seguridad-ciudadana-(enusc)-2024)
37. Análisis de umbrales de delitos de mayor connotación social. Gran Santiago y regiones. Primer semestre 2010-2015 « - Paz Ciudadana, fecha de acceso: enero 31, 2026, <https://pazciudadana.cl/biblioteca/documentos/analisis-de-umbrales-de-delitos-de-mayor-connotacion-social-gran-santiago-y-regiones-primer-semester-2010-2015/>